

חוזה מתכנן מיזוג אוויר

שנערך ונחתם ביום [תאריך חתימת חוזה]

ב י ן

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה
מ.ז. 52-003476-0
(להלן: "המזמין")
מצד אחד;

ל ב י ן

סלע נהרי, מהנדסים ויועצים בע"מ
רח' האשלג 22 חיפה
(להלן: "המתכנן")
מצד שני;

והואיל: וברצון המזמין למסור למתכנן את ביצוע שירותי המתכנן כמפורט להלן, כל זאת בתנאים המפורטים להלן בחוזה זה והמתכנן הסכים לקבל על עצמו את העבודה הנ"ל;

לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. מבוא

1.1. למונחים הבאים יהא הפרש הנקוב בצידי דהיינו:

"הפרויקט" - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"התכנית" /
"המקרקעין" - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"האתר" - שטח התכנית/המקרקעין לרבות כל חלק ממנו כפי שיקבע ע"י המזמין מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי.

"היועצים" - מתכננים, אדריכלים, מהנדסים, יועצים מקצועיים, ובעלי מקצוע הנדסי וטכנולוגי אחרים שיועסקו ע"י המזמין ואו הרשות המקומית בקשר לפרויקט, פרט למתכנן.

"התכניות" - התכניות, החישובים, התיאורים, הביאורים, המדידות, התרשימים הדיאגרמות, השרטוטים, המפרטים, כתבי הכמויות, ההמלצות, ההנחיות וכל יתר המסמכים שיערכו ע"י המתכנן תוך כדי ביצוע שירותי המתכנן, על פי דרישת המזמין, לשם ביצוע הפרויקט ואו כל חלק הימנו, לפי קביעת המזמין, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כל המסמכים המצוינים ברשימת התכניות ומסמכים המצורפת לחוזה זה במסגרת נספח ח'. כל המסמכים שיערכו ע"י המתכנן כאמור יערכו בשפה העברית.

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

סלע נהרי מהנדסים ויועצים בע"מ
רח' האשלג 22, חיפה 04-8402073
ת.ד. 3107401 מיקוד

"שירותי המתכנן" /
"השירותים" - השירותים כמוגדר וכמפורט בחוזה זה ובנספח ב' המצ"ב.

מס' חוזה: CONT-5-617

פרויקט: מתחם רוזנברג -

פתח תקווה

גרסה: [גרסת חוזה]

סטטוס: [סטטוס חוזה]

ספק: סלע נהרי
מהנדסים ויועצים בע"מ

א"אפריקה ישראל מגורים

חוזה מתכנן מיזוג אוויר

מתחם רוזנברג - פתח תקווה

[שם אתר]

סלע נהרי מהנדסים ויועצים בע"מ
רח' האש"ל 22, חיפה 04-8402073
ת.ד. 7540 / תיקוד' 3107401

א"אפריקה ישראל מגורים בע"מ

פרויקט:	מתחם רוזנברג - פתח תקווה	תבנית: מיזוג אוויר	מס' חוזה:	CONT-5-617
ספק:	סלע נהרי מהנדסים ויועצים בע"מ	גרסה:	סטטוס:	[סטטוס חוזה]
				[גרסת חוזה]

"המנהל" - מנהל הפרויקט שיקבע ע"י המזמין וכן מי שנתמנה ע"י המזמין לשמש כמנהלו לצורך חוזה זה באופן כללי או למטרה מסוימת וכן כל מי שיקבע ע"י המנהל לצרכים כאמור.

מקום שמדובר בחוזה זה במזמין - גם המנהל במשמע.

"החוזה"

"ההסכם" - חוזה זה על נספחיו.

"הדין" - כהגדרתו בחוק הפרשנות, התשמ"א-1981 לרבות כל תקנה ו/או הוראה של רשות מוסמכת בתוקף סמכותה על פי הדין.

"הרשות"

"המקומית" - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"חוזה"

"הפיתוח" - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

1.2 הכותרות בחוזה זה הינן לנוחיות בלבד ובכל מקרה לא ישמשו לפרשנותו.

1.3 הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ואלה הם:

- | | |
|------------|---|
| נספח א' - | נספח כללי ; |
| נספח ב' - | שירותי המתכנן ; |
| נספח ג' - | לוח זמנים ; |
| נספח ד' - | שכר המתכנן ; |
| נספח ה' - | תשלומי שכר המתכנן ; |
| נספח ו' - | הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות ; |
| נספח ז' - | מפרט ביטוחי המתכנן ; |
| נספח ז"א - | אישור על קיום ביטוחי המתכנן ; |
| נספח ח' - | רשימת התכניות והמסמכים שעל המתכנן להנפיק. |
| נספח ט' - | אישור להשלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט. |
| נספח י' - | נספח היעדר תביעות. |

2. שירותי המתכנן

2.1 המזמין מוסר בזה למתכנן והמתכנן מקבל על עצמו את ביצוע שירותי המתכנן.

2.2 המתכנן מצהיר ומאשר, כי הינו מכיר ויודע את כל הנדרש למטרת ביצוע שירותי המתכנן וכי הינו מורשה על פי כל דין למתן שירותי המתכנן, לרבות אך לא רק, על פי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח - 1958, כי יש בידו רישיון בר תוקף לביצוע שירותי המתכנן על פי הדין וכי הוא בעל הכישורים, הרישיונות, הידע, הניסיון והאמצעים המאפשרים לו את ביצועם ברמה מקצועית גבוהה ובהתאם למונתה בחוזה.

2.3 המתכנן מצהיר, כי ידוע לו ששירותי המתכנן על פי חוזה זה הינם לשלבים ו/או קטעים בפרויקט כפי שיוזמנו בכתב ע"י המזמין מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי וכי הם יינתנו על ידו בשלבי עבודה כמפורט בנספח ב' המצ"ב. עוד מוסיף ומצהיר המתכנן, כי ידוע לו שהמזמין אינו מתחייב להזמין ממנו שירותים נוספים מעבר לנקוב בחוזה זה וכמפורט בנספח ב' המצ"ב.

2.4 המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן בזהירות, בנאמנות וברמה מקצועית גבוהה, תוך ציות לדין ולהנחת דעת המזמין, ותוך שמירת לוחות הזמנים והמסגרת התקציבית, שייקבעו על ידי המזמין.

2.5 המתכנן יבסס את שירותי המתכנן על הנתונים, קווי היסוד, התקציב וההנחיות שיקבעו

פרויקט: מתחם רזנברג - תבנית: מיזוג אויר מס' חוזה: CONT-5-617
פתח תקווה סלע נהרי, מהנדסים ויועצים בע"מ
ספק: גרסה: [גרסת חוזה] טטטוס: [טטטוס חוזה] 7540 מיזוג 3107401
בע"מ

ע"י המזמין ובתאום מלא עם הגורמים השונים, כפי שיקבעו מעת לעת ע"י המזמין ויהיה חייב לנהוג לפיהם ולקיימם ללא סטייה, אלא אם כן קיבל הוראה מפורשת ו/או אישור בכתב מהמזמין.

2.6 המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן בתיאום מלא, בשיתוף פעולה ותוך קיום קשר מתמיד עם המזמין והמנהל, עם צוותו המקצועי וצוות הניהול, תיאום ופיקוח של המזמין, עם היועצים, ועם כל יתר הגורמים שיפעלו באתר, ככל שיידרש לקידום, תכנון וביצוע שירותי המתכנן, והכל כפי שיקבע ע"י המנהל. כן מתחייב המתכנן, להשתתף בתיאום מראש בכל ישיבות התיאום אליהן יוזמן.

2.7 המתכנן ישמור על נוהלי קשר, תיאום, רישום וצורת המסמכים לפי דרישת המנהל.

2.8 כל עוד לא יקבע אחרת ע"י המזמין, יהיה המנהל כהגדרתו בנספח א' ועל המתכנן להיות עמו בקשר מתמיד ולתאם עמו את כל פעולותיו, אלא אם נקבע מפורשות אחרת ע"י המזמין.

2.9 המתכנן מצהיר, כי ידועות לו הוראות כל התכניות הקיימות ו/או הנמצאות בשלבי הכנה על ידי הרשויות המוסמכות לכך לגבי האתר וכן הוראותיהם של הדין ו/או הנהלים ו/או התקנים ו/או התקנות החלים בקשר עם ביצוע שירותי המתכנן והוא מתחייב לפעול בהתאם לקבוע בהם. כמו כן, מצהיר המתכנן כי הוא בדק בעצמו את כל הנושאים הרלוונטיים ו/או הקשורים למתן שירותי המתכנן, הן אצל המזמין, הן אצל הרשות המקומית והן אצל רשויות התכנון, לרבות את התנאים הפיזיים באתר, את טיב הקרקע, את קיום קווי מים, חשמל, טלפון ואחרים, וכן את התנאים הטופוגרפיים, האקלימיים והאקולוגיים השוררים בו, ומצא הכל מתאים למטרותיו, ויש בידיו את כל הנתונים הנוגעים לאתר, כנדרש לשם ביצוע שירותי המתכנן.

2.10 המתכנן מתחייב, להפיק את כל התכניות נשוא חוזה זה, בכל שלבי הביצוע של שירותי המתכנן, ולרבות כל שינוי בתכניותיו, באמצעות מחשב בתוכנה או בקבצים במתכונת הקבועה בנספח א' המצ"ב ועל פי הנחיות המזמין מעת לעת. המתכנן מתחייב להעביר ליועצים ולקבל מהם קבצים אך ורק באותה מתכונת שנקבעה בנספח א', כאמור.

2.11 המתכנן לא יגיש ליועצים ו/או לקבלנים ו/או לכל גורם אחר הקשור בפרויקט כל שרות הקשור במישרין או בעקיפין בו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, פרט לשירותים המתחייבים מפורשות על פי חוזה זה.

2.12 המזמין רשאי להזמין אצל מתכננים אחרים שירותים כלשהם על פי שיקול דעתו תלעדי והמתכנן מצהיר, כי אין לו ולא תהינה לו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות ו/או תלונות כלפי המזמין ו/או כלפי המתכננים האחרים בגין מסירת העבודות, כאמור. משמסר המזמין את ביצוע השירותים כאמור למתכנן אחר, מתחייב המתכנן לשותף עמו פעולה ככל שיידרש.

2.13 המתכנן ערוך לביצוע העבודות, בין היתר, גם במערכת ניהול ותיאום פרויקטים באמצעות האינטרנט, כדוגמת "@view", "רמדורנט" של רמדור או אחרת המאושרת ע"י המזמין ויפעל במערכת זו ללא כל תמורה נוספת.

3. צוות עובדים ואמצעים

3.1 המתכנן מתחייב, כי במשך כל תקופת ביצוע שירותי המתכנן יקיים משרד מאויש, מאורגן ומצויד, באופן שיאפשר את ביצוע שירותי המתכנן בהתאם להוראות חוזה זה.

3.2 המתכנן מתחייב, שהרכבם המספרי והמקצועי של צוות עובדיו, כמפורט בנספח א' המצ"ב, יתאים לביצוע שירותי המתכנן ברמה ובמועדים, המפורטים בחוזה זה ויניח את דעתו של המנהל במשך כל תקופת מתן שירותי המתכנן.

3.3 מבלי לגרוע מהתחייבותו האמורה של המתכנן, רשאי המנהל - אם וכאשר יראה צורך בכך על פי שיקול דעתו המוחלט - להורות למתכנן מעת לעת, להגדיל את צוות עובדיו, על

הוראות המזמין ואת הוראותיו.

- 5.2 המתכנן ימסור למנהל על פי דרישתו דין וחשבון על התקדמות ביצוע שרותי המתכנן וכן ימסור למנהל מיד בתום כל שלב משלבי ביצוע העבודה דו"ח המסכם את אותו שלב. הדוחות הנ"ל יכללו את הנושאים והפרטים כפי שייקבעו על ידי המזמין מעת לעת, וכל עוד לא נקבעו, יכללו הם את הנושאים המפורטים בנספח א' המצ"ב.
- 5.3 לצורך הפעלת סמכויותיו, רשאי המנהל ו/או מי מטעמו לבקר במשרד המתכנן ו/או בכל מקום אחר, בו מבוצעים שירותי המתכנן והמתכנן מתחייב למסור כל הסבר שיידרש על ידי המנהל ו/או על ידי מי מטעמו.
- 5.4 אין בהפעלת סמכויות המנהל על פי חוזה זה, כדי לגרוע ו/או לשחרר מאחריות המתכנן על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין. בהקשר זה מובהר, כי אישור המנהל לתכניות, בין לתכנון מוקדם ובין לתכנון סופי, לא יפטור את המתכנן מחובת ביצוע שינויים ו/או התאמות ו/או תכנון מחדש של התכניות, ככל שהדבר יידרש.
- 5.5 אישר המנהל תכניות ו/או מסמכים אחרים הקשורים בשרותי המתכנן על פי חוזה זה או שדרש המנהל מהמתכנן להכניס בהתאם לחוזה זה, לא יהא בכך כדי לשחרר את המתכנן מאחריותו המקצועית המלאה ולא יהא בכך כדי להטיל על המנהל ו/או על המזמין אחריות כלשהי לטיב התכניות ו/או המסמכים האמורים.

6. לוח זמנים ושלבי ביצוע

- 6.1 המתכנן יבצע את שרותי המתכנן בשלבים ובמועדים כמפורט בנספח ג' המצ"ב (להלן: "לוח הזמנים"). כל שירות הכלול בשרותי המתכנן, אשר לא נקבע לו מועד בלוח הזמנים, יבוצע על ידי המתכנן במועד שיהיה דרוש על מנת להבטיח את ביצוע שרותי המתכנן בהתאם ללוח הזמנים ובאופן שיאפשר את גמר ביצוע הפרויקט על ידי הקבלן הראשי וגמר ביצוע עבודות הקבלנים האחרים בהתאם ללוח הזמנים המוסכם עימם.
- 6.2 לא יתחיל המתכנן בביצוע קטע מהפרויקט ו/או שלב משלבי העבודה כמפורט בנספח ב' או ג' המצ"ב, אלא אם כן הודיע למזמין תחילה, כי הגיע לדעתו מועד ביצוע שלב זה וקיבל מהמזמין אישור בכתב לביצועו.
- 6.3 יש לראות בחוזה זה כהתקשרות בין המזמין לבין המתכנן לגבי כל קטעי הפרויקט או לגבי כל קטע שלו בנפרד ולגבי כל שרותי המתכנן או לגבי כל שלב שלהם בנפרד, לפי בחירת המזמין. המזמין יחיה זכאי אפוא להפסיק את שרותי המתכנן עם השלמת כל קטע ואף במהלכו ועם השלמת כל שלב ואף במהלכו ויחולו הוראות סעיף 12 להלן.
- 6.4 ידוע למתכנן, כי התחייבויות היועצים ו/או הקבלנים ו/או יתר הגורמים, מותנות בכך שיוספקו להם כל התכניות ו/או ההנחיות ו/או הפרטים ו/או הביאורים שידרשו לביצוע עבודותיהם ושרותיהם במהירות ובקצב שימנעו כל עיכוב בביצועם וברציפותם. המתכנן מתחייב לבצע את שרותי המתכנן באופן שימנע כל עילה מהיועצים ו/או מהקבלנים מלטעון לעיכוב מוצדק בביצוע עבודותיהם ובאופן שיבטיח ביצועם בהתאם ללוחות הזמנים שיהיו רצופים לחוזהם שיתתמו עמם.
- 6.5 עיכוב בביצוע שירותי המתכנן יוכר כמוצדק, אך ורק בהימלא כל התנאים המצטברים הבאים ולמשך הזמן שהמנהל יקבע, דהיינו:

- 6.5.1 הוא נובע מכוח עליון או גורם אחר (להלן יחדיו: "אירוע דוחה") שלדעת המנהל לא הייתה למתכנן שליטה עליו.
- 6.5.2 מיד משהתרחש אירוע דוחה הודיע המתכנן למנהל על קיומו ועל משך העיכוב הצפוי.
- 6.5.3 המתכנן לא קיבל תכניות, הנחיות, הוראות, פרטים וביאורים שנדרשו על ידו ונדרשים לביצוע התכנון מהמזמין או היועצים במועד שסוכם עימם.

מס' חוזה: CONT-5-617
 רח' האילני 22, חיפה 8402073-4
 ת.ד. 1540 ייקוד 3107401 [סטטוס חוזה]
 סטטוס:

תבנית: מיזוג אויר
 גרסה:
 [גרסת חוזה]

פרויקט: מתחם רוזנברג -
 פתח תקווה
 סלע נהרי,
 מהנדסים ויועצים
 בע"מ

אשראי

6.5.4. המנהל אישר, כי האירוע הדוחה אכן מצדיק עיכוב בביצוע השירות ואת משך הדחייה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מותנה בזה, כי איחור בביצוע עבודות תכנון ע"י אחרים לא יהווה עילה לעיכוב בביצוע שירותי המתכנן, אלא באישור המנהל מראש ובכתב.

6.6. המתכנן מתחייב להודיע למנהל מידית, על כל עיכוב, אשר לפי הערכתו עלול לגרום לאיחור בקיום לוח הזמנים.

6.7. ב- 1 לכל חודש גרגוריאני וכן בכל מועד שיידרש על ידי המזמין, ימסור המתכנן למזמין דו"ח על התקדמות ביצוע שירותי המתכנן ועם תחילת ביצוע העבודות באתר גם דו"ח פיקוח על ביצוען.

6.8. המנהל רשאי לבקר במשרד המתכנן ולעיין בהתקדמות ובאופן ביצוע שירותי המתכנן, והמתכנן ימסור למנהל כל הסבר ו/או פרט ו/או דיווח, מיד לפי בקשתו. אין בסעיף זה כדי לגרוע מהתחייבויות המתכנן לפי חוזה זה ו/או לפי כל דין.

7. שכר המתכנן

7.1. תמורת שירותי המתכנן וכל יתר התחייבויותיו לפי חוזה זה, ישלם המזמין למתכנן שכר כמפורט בנספח ד' המצ"ב (להלן: "שכר המתכנן").

7.2. בהוצאות הממשיות בשירותי העזר המפורטים להלן, יישא המזמין:

7.2.1. הדפסות בתוויין המיועדות להפצה לאחרים, למעט הדפסות שיפיק המתכנן במשרדו. להסרת ספקות, יובהר כי בגין הוצאות הדפסות בתוויין, אשר מיועדות למתכנן בהליך עבודתו, לא יהיה המתכנן זכאי לקבלת החזר.

7.2.2. העתקות שנמסרו ע"י המתכנן למזמין ו/או לרשויות המוסמכות ו/או ליועצים, למעט העתקות וצילומים שיפיק המתכנן במשרדו.

7.2.3. שכפול מסמכים.

7.2.4. מודלים, פרוספקטים ופרספקטיבות, המוזמנים לצורכי שיווק (למעט מודלים ופרספקטיבות לצורכי עבודה והחלטה).

7.2.5. מדידות וצילומי אוויר.

7.2.6. קידוחים ובדיקות קרקע.

7.2.7. שליחויות.

שירותי העזר המפורטים בסעיפים 7.2.1 עד 7.2.3 לעיל, יוזמנו על ידי המתכנן באמצעות מערכת ניהול פרויקטים @VIEW / מערכת רמזורנט מודול ניהול מסמכים (DM) רק ממכונים המאושרים ע"י המזמין לבצע עבודות עבורו. הוצאות לפי סעיפים 7.2.4 עד 7.2.7 ועבור הדפסות והעתקות צבועות יוצאו רק אם אושרו תחילה בכתב, טרם הזמנתם ע"י המנהל.

7.3. על חשבון שכר המתכנן ישולמו למתכנן תשלומי ביניים בשיעורים ובמועדים המפורטים בנספח ח' המצ"ב, וכן כל תשלומי ביניים נוספים במידה והמזמין יחליט לשלם לפי שיקול דעתו הבלעד.

מס' חוזה: CONT-5-617
מחיר מהנדסים ויועצים בע"מ
ר"ח האטל 22, חיפה 04-8402073
סטטוס חוזה: ד. 7540 מקוד 3107401

תבנית: מיזוג אוויר
גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: מתחם רוזנברג -
פתח תקווה
סלע נהרי,
מהנדסים ויועצים
בע"מ

אפו"ק ישראל מנהל ערים
7540

כל תשלומי הביניים לפי פסקה זו, הינם מקדמות על חשבון שכר המתכנן ואין באישורם /או בתשלומם משום אישור כלשהו מצד המזמין לגבי ביצוע שלב משלבי שירותי המתכנן /או טיב השירות /או הסכום המגיע למתכנן. במקרה של הפסקת עבודתו של המתכנן כאמור בסעיף 6.3 לעיל, יחולו הוראות סעיף 12.1.2 לחלן.

7.4 מוסכם במפורש, כי השכר האמור בנספח ד' המצ"ב, הינו סופי ומוחלט, והמתכנן לא יהיה זכאי לשום תוספת מסיבת הימשכות עבודות הפרויקט מעל למצופה, הקטנת היקף היחידות בפרויקט, קצב הבניה, מידת השינויים שידרשו ע"י המזמין, /או צורת ביצוע הבניה או מכל עילה אחרת איזו שהיא, אלא אם נאמר בחוזה זה במפורש אחרת. תנאי לתשלום שכר המתכנן במלואו, הינו המצאת הצהרה, לפיה בדק המתכנן את העבודות ומצא אותן תואמות לתכניותיו ולתקנים המחייבים וכי הן בוצעו לשביעות רצונו בנוסח המצורף כנספח ט' לחוזה זה וכתב היעדר תביעות המצורף כנספח י' לחוזה זה למזמין, חתום ע"י המתכנן ומאומת כנדרש בו.

7.5 מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 7 לעיל, מוסכם בזה, כי המתכנן לא יהיה זכאי, בשום מקרה, לקבל תמורה /או שכר /או טובות הנאה כלשהן מכל צד שלישי אחר, לרבות מהיועצים /או מהקבלן, וכל סכום שיתקבל על ידו כאמור, בין במישרין ובין בעקיפין, יהיה רכוש המזמין. מובהר בזה, כי הפרת סעיף זה על ידי המתכנן תהווה הפרה יסודית של חוזה זה.

7.6 תנאים מקדמיים לביצוע תשלום כלשהו ע"י שכר המתכנן, הינם הצגת רישיון המתכנן כאמור בסעיף 2.2 לעיל והמצאת אישור בדבר ניהול ספרי המתכנן כדן, חתום ע"י ר"ח או רשויות המס, כנדרש. כמו כן, ככל שהמתכנן לא ימצא למזמין אישור תקף בדבר פטור מניכוי מס במקור, עובר לביצוע כל תשלום ע"י שכר המתכנן, ינוכה מס במקור כדן, מכל סכום ע"י שכר המתכנן שישולם ע"י המזמין. למען הסר ספק מובהר ומוסכם, כי המצאת אישור בדבר ניכוי המס במקור, תיחשב כביצוע תשלום של המזמין ע"י שכר המתכנן בגובה הסכום הנקוב באישור.

8. שינויים בתכנון

8.1 המתכנן מתחייב, לפי דרישת המנהל, לערוך בכל קטע מקטעי הפרויקט /או בכל שלב משלבי התכנון או העבודה את כל השינויים בתכניות שידרשו מבלי שיהיה זכאי לכל תשלום נוסף בעד עבודות אלו, אלא כפי שנקבע בסעיף 8.2 לחלן.

8.2 נדרשו השינויים לאחר שלב התכנון המפורט שהוזמן ע"י המזמין כמפורט בנספחים ב' או ג' המצ"ב, וביצוע השינויים מחייב את המתכנן בעבודה העולה במידה רבה ובאופן יסודי על שירותי המתכנן, אלמלא השינויים כאמור, יהיה זכאי לפיצוי בעד העבודה הנוספת שביצע עקב השינויים, כאמור. הפיצוי ישולם בגין העבודה הנוספת שהמתכנן ביצע לעומת העבודה שהיה עליו לבצע אלמלא השינויים, כפי שיקבע ע"י המנהל בהתאם לחלקו של התכנון החוזר כפי שיקבע ע"י המנהל מתוך סך שירותי המתכנן ושכר המתכנן. בכל מקרה, השינויים כאמור, לא יהיו עילה לשינוי בלוח הזמנים, אלא באישור המנהל מראש ובכתב.

8.3 על אף האמור בסעיף 8.2 לעיל, לא יגיע למתכנן דבר בגין שינויים הנובעים מ:

8.3.1 טעות /או ליקוי בתכנון /או באומדן של המתכנן /או של היועצים.

8.3.2 התכנון אינו התכנון היעיל ביותר.

8.3.3 השינוי מתחייב במישרין או בעקיפין מהפרת איזה מהוראות חוזה זה ע"י המתכנן.

8.3.4 השינויים מתחייבים מדרישת רשויות מוסמכות.

8.4 המתכנן מתחייב להכין, עבור רוכשים שיבקשו זאת, תכנית שינויים בדירות שאינם עומדים בסתירה להיתרי הבניה ולכל דין.

מס' חוזה: GONT-5-617
מס' האשרי: 21 חיפה 04-8402073
מס' חוזה: 7540 מיקוד 3107401

פריקט: מתחם רוזנברג - תבנית: מיזוג אויר
פתח תקווה
סלע נהרי
מנהלסים ויועצים
בע"מ
גרסה: [גרסת חוזה]

אפו"ק ישראל מנהלסים

מחיר השינויים ותנאי התשלום בגין תכנון השינויים כאמור, יסוכמו בין המתכנן לרוכשים. המתכנן יתקשר עם הרוכשים בהסכם נפרד לתכנון השינויים. כל מחלוקת שתתעורר בין המתכנן לבין הרוכשים בעניין קביעת מחיר השינויים, תובא בפני המנהל והוא יהיה המוסמך להכריע בה.

9. אחריות וביטוח

אחריות

- 9.1 המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן בהתאם להוראות חוזה זה בנאמנות, במועדים על פי חוזה זה, במומחיות, בזריזות וברמה מקצועית מעולה, והוא יהא אחראי אחריות מלאה לכל פגיעה, נזק, הפסד, הוצאה, חבות, עלויות, תביעות, הליכים (אזרחיים או פליליים), דרישות, אישומים, פסי"ד, צווים, עונשים, קנסות, פיצויים שייגרמו ו/או יוטלו על המזמין ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי מטעמו ו/או למתכנן ו/או לעובדיו ו/או לאדם אחר כלשהו, לגוף או לרכוש, בשל מעשה או מחדל של המתכנן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי מטעמו בקשר עם ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה. המתכנן פוטר את המזמין מכל אחריות בגין נזקים שייגרמו כאמור לעיל.
- המתכנן מתחייב לפצות ולשפות את המזמין באופן מלא בגין כל פגיעה, נזק, הפסד, הוצאה, חבות, עלויות, תביעות, הליכים (אזרחיים או פליליים), דרישות, אישומים, פסי"ד, צווים, עונשים, קנסות, פיצויים כאמור לעיל, וכן בגין כל העלויות וההוצאות הנובעות מהאמור לעיל, לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפטיות שתהיינה כרוכות בכך, מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין. הסכומים הנ"ל ייחשבו חוב המגיע למזמין מאת המתכנן על פי הוראות חוזה זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים ע"ח התמורה המגיעה למתכנן.
- 9.2 אשור המזמין למסמכים ו/או כל גורמים אחרים הקשורים בשירותי המתכנן ו/או מתן הוראות למתכנן אינו משחרר את המתכנן מאחריותו המלאה, ואין בו כדי להטיל על המזמין אחריות כלשהי.

ביטוח

- 9.3 מבלי לגרוע מאחריות היועץ על פי הסכם זה או על פי כל דין, על היועץ לערוך ולקיים, על חשבון היועץ, למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד אחריות היועץ קיימת, את הביטוחים המפורטים במפרט ביטוחי היועץ המצורף להסכם זה **כנספת 1** וכן אישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה **כנספת 1**, והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו ("מפרט ביטוחי היועץ" ו"אישור עריכת הביטוח", בהתאמה), אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין. על אף האמור לעיל, ככל ולא יועסקו בידי היועץ עובדים במסגרת ההסכם, יהיה רשאי היועץ שלא לערוך את הביטוח המצוין בסעיף א' לאישור עריכת הביטוח.
- 9.4 ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין, על היועץ להמציא לידי המזמין, לפני תחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטחו.
- 9.5 כמו כן, מיד בתום תקופת הביטוח, על היועץ להמציא לידי המזמין אישור עריכת ביטוח מעודכן, בגין חידוש תוקף ביטוחי היועץ לתקופת ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף או לתקופה מאוחרת יותר כמפורט בסעיף 9.3 לעיל.
- 9.6 מובהר, כי גבולות האחריות, הנדרשים במסגרת ביטוחי היועץ, כמפורט באישור עריכת הביטוח, הינם בבחינת דרישה מזערית, המוטלת על היועץ, שאינה פוטרת את היועץ ממלוא החבות על פי הסכם זה.
- 9.7 מוסכם בזאת, כי ליועץ לא תהיה כל טענה כלפי המזמין או מי מטעם המזמין, בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.
- 9.8 למזמין תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שיומץ על ידי היועץ כאמור לעיל, ועל היועץ לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי היועץ, להתחייבויות היועץ על פי הסכם זה.

מס' חוזה: ONT-5-617
מס' חוזה: 3107401
מס' חוזה: 540
מס' חוזה: 3107401

מס' חוזה:

מס' חוזה:

[גרסת חוזה]

גרסה:

תבנית: מיוזג אויר

מתחם רזנברג -

פתח תקווה

סלע נהרי,

מהנדסים ויועצים

בע"מ

פרויקט:

ספק:

אשראי זרע מורס ע"מ

- 9.9 מוצהר ומוסכם כי זכויות המזמין לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל, אינן מטיילות על המזמין או מי מטעם המזמין כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי היועץ, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת על היועץ על פי הסכם זה או על פי כל דין, וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוחים ובין אם לאו.
- 9.10 היועץ פוטר את המזמין ואת הבאים מטעם המזמין מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש, המובא על ידי היועץ או על ידי מי מטעם היועץ לחצרי המזמין או המשמש את היועץ לצורך מתן השירותים, ולא תהיה ליועץ כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל, בגין אובדן או נזק כאמור.
- 9.11 אם לדעת היועץ יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים או משלימים לביטוחי היועץ, על היועץ לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים או המשלימים כאמור.
- 9.12 בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים לביטוחי היועץ, ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות התחלוף כלפי המזמין וכלפי הבאים מטעם המזמין, ובלבד שהויתור על זכות התחלוף כאמור, לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
- 9.13 מבלי לגרוע מכל חוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים נשוא הסכם זה או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם היועץ, על היועץ לדאוג, כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח, בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים על פי הסכם זה. לחלופין, ליועץ נתונה הרשות לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח במסגרת ביטוחי היועץ.
- 9.14 למען הסר ספק, מובהר בזאת כי על היועץ מוטלת האחריות כלפי המזמין ביחס לשירותים במלואם, לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן משנה, ועל היועץ תחול האחריות לשפות את המזמין בגין כל אובדן או נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין, עקב שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן המשנה כאמור, אם ייגרם, בין אם אובדן או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.
- 9.15 אין בעריכת ביטוחי היועץ כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת ביטוחי היועץ כדי לשחרר את היועץ מחובתו לשפות ו/או לפצות את המזמין ו/או מי מטעמו, בגין כל נזק, שהוא אחראי לו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.
- 9.16 היועץ מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנות, הצווים, ההוראות והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על פי ההסכם. היועץ מתחייב למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי נוסח משולב, תשנ"ה-1995 ואחר כל הצווים והתקנות שחותקנו על פיו, ובעיקר, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שהיועץ, כל עובדיו ו/או שליחיו ו/או משמשי ו/או קבלני המשנה שלו ועובדיהם, שיועסקו במתן השירותים, לרבות אלה שיעסקו בשירותים האמורים באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ההתקשרות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוק הנ"ל.
- 9.17 הפרת סעיף זה על כל תנאיו תיחשב להפרה יסודית של ההסכם.

10. אספקת תכניות

- 10.1 בכל עת במהלך ביצוע שירותי המתכנן וכן בתקופת תבדק של העבודות, ימסור המתכנן למזמין מיד לפי דרישתו כל תכניות, ובכללן, תכניות ומסמכים המנויים ברשימה המצ"ב כנספח ח' לחוזה זה, ובמידה והדרישה מתייחסת לתכניות שאינן בידו, יערכן המתכנן בהקדם האפשרי וימסרן למזמין.
- 10.2 עם גמר שירותי המתכנן, ימסור המתכנן למזמין סדרה אחת של העתקי התכניות כשהן מעודכנות, ומשקפות את התכנון והביצוע הסופי בשטח (AS MADE), למעט שינויי דיריס, וקבצים המכילים את התכנון במדיה ממוחשבת.

מס' חוזה: CONT-5-617
 מס' חוזה: 04-8402073
 מס' חוזה: 3107401

גרסה: [גרסת חוזה]

תבנית: מיזוג אויר

מאת: רחוב -
 פתח תקווה
 סלע נהרי
 מהנדסים ויועצים
 בע"מ

אמונת ישראל
 משרד המגורים
 תל אביב

- 10.3 הובא החוזה לידי גמר או בוטל לפי סעיף 12 להלן, ימסור המתכנן למזמין סדרה אחת של העתקי התכניות והקבצים כשהם מעודכנים עד לתאריך הבאת החוזה לידי גמר, או עד לתאריך ביטולו, הכל לפי העניין.
- 10.4 כמו כן, חייב המתכנן לשמור אצלו למשך תקופה של 7 שנים לפחות את התכניות בקבצי מחשב ובתדפיסים ולספק למזמין לפי דרישתו העתקים מהן בכל עת שיידרש לכך.
- 10.5 המתכנן לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בעד תכניות שימסור למזמין על פי סעיף 10 זה.
- 10.6 זכות הקניין בכל התכניות שייכת למזמין, ובלבד ששולם שכר המתכנן בהתאם להוראות חוזה זה. בתוקף זכות הקניין הנ"ל זכאי המזמין לעשות כל שימוש בתכניות, לרבות להשתמש בהן באמצעות יועצים אחרים ואף לשנותן בלא שיגיע למתכנן דבר בגין זאת, ובלבד שהשימוש בתכניות יוגבל לאתר ולפרויקט שחוזה זה חל לגביו. האמור לעיל לגבי זכות הקניין בתכניות, חל גם לגבי זכות היוצרים, במידה וקיימת, בכל עבודות שבוצעו על פי התכניות. המתכנן אינו רשאי להשתמש בתכניות לצורך תכנון ובניה של פרויקט אחר שלא בהסכמת המזמין.

11. מעמד המתכנן

- 11.1 מוסכם ומובהר על ידי הצדדים לחוזה זה, כי מעמדו של המתכנן כנותן השירותים למזמין הינו של קבלן עצמאי וכל הפעולות שיעשו על ידו על פי חוזה זה נעשות על ידו, עבורו ועל חשבונו של המתכנן.
- 11.2 אין ולא יהיו יחסי עובד-מעביד בין המזמין ובין המתכנן ו/או מי מטעמו ובין המזמין לבין עובדי המתכנן ו/או מי מטעמיהם ואין בהוראות חוזה זה, כדי ליצור בין המתכנן ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו לבין המזמין ו/או המנהל ו/או מי מטעמו יחסי עובד מעביד, לכל ענין ודבר. בכלל זה, מוסכם ומובהר בין הצדדים, כי המתכנן ו/או עובדיו לא יהיו זכאים כלפי המזמין לכל זכות החלה על פי הדין ו/או מכת צו הרחבה ו/או מכת הסכם כלשהו על עובד.
- 11.3 מוסכם בזה, כי המתכנן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או אחר מטעמו או מטעמם של אלו מוותרים על כל טענות ו/או דרישות ו/או תלונות ו/או תביעות כלפי המזמין ו/או כלפי מי מטעמו, שעילתן ביחסי עובד ומעביד ו/או בסיומם והם יהיו מנועים מהגשת כל תביעה שהיא כאמור כנגד המזמין.
- 11.4 המתכנן מצהיר ומתחייב, כי ישא לבדו בכל התשלומים ו/או המסים ו/או תשלומי חובה אחרים, החלים ו/או שיחולו על המתכנן ו/או עובדי המתכנן בגין מתן השירותים ו/או בגין התקבולים שיקבל על פי חוזה זה, ובכלל זה, תשלומי מס הכנסה והביטוח הלאומי שהוא חב בגין מתן שירותי המתכנן.
- 11.5 המתכנן יישא לבדו באחריות לכל הזכויות הסוציאליות של עובדיו (כגון - ניכוי מס הכנסה וביטוח לאומי, תשלומים לקרנות איגודים מקצועיים ותשלומים סוציאליים אחרים) ולכל החובות החלות על פי דין על מעביד כלפי עובדיו.
- 11.6 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המתכנן מצהיר ומתחייב, כי אם יידרש המזמין על ידי המתכנן ו/או על ידי מי משלוחיו ו/או עובדיו ו/או אחר מטעמו ו/או על ידי כל צד ג' לשאת בתשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי כלשהם, בגין עילות הנובעות מיחסי עובד ומעביד ו/או מהפסקתם ו/או אם יחולו על המזמין תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי כלשהם כאמור, אזי ישפה המתכנן את המזמין מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין, בגין כל תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי שיחולו על המזמין ו/או ידרשו ממנו כאמור ו/או בגין כל נזק שיגרם למזמין בשל דרישה או תביעה כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. סכום השיפוי כאמור, ייחשב כחוב המגיע למזמין מאת המתכנן על פי הוראות חוזה זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים ע"ח התמורה המגיעה למתכנן.
- 11.7 בשים לב לאמור לעיל, אם יקבע פורום מוסמך כלשהו, כי נתקיימו יחסי עובד ומעביד בין

אמיר זורא מוריס
052-2222222

המתכנן ו/או מי מעובדיו ו/או מי משלוחיו ו/או אחר מטעמו לבין המזמין מכל סיבה שהיא, אזי מוסכם בזה במפורש, כי כל תשלום ששולם על ידי המזמין כאמור בסעיף 7 לעיל, יחשב ככולל כל הטבה, פיצוי ותשלום הנובעים מיחסי עובד ומעביד.

12. הבאת החוזה לגמר או ביטולו

12.1

12.1.1. על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה על נספחים, רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בכל עת ומסיבה כלשהי, להביא חוזה זה, כולו או מקצתו, לידי גמר על ידי מתן הודעה בכתב על כך למתכנן. ניתנה הודעה כאמור, יבוא החוזה לידי גמר בתאריך הנקוב בהודעה אשר לא יהיה פחות מ-7 ימים מיום משלוחה (להלן: "תאריך הפסקת השירות").

12.1.2. הובא החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.1.1 לעיל, ישלם המזמין למתכנן שכר על פי קביעתו הבלעדית של המנהל, בעד אותו קטע מקטעי הפרויקט ו/או שלב משירותי המתכנן שבוצע עד לתאריך הפסקת השירות, וזאת לפי השיעור המפורט בנספחים ד' ו - ה'. במקרה שבוצע חלק של קטע ו/או שלב, ישולם חלק יחסי מתאים מהשכר הקבוע בנספחים ד' ו-ה' לאותו שלב, כפי שיקבע המנהל.

12.1.3. הודעה בדבר הבאת החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.1.1 לעיל לא תשמש עילה למתכנן לתביעת פיצויים כלשהם ו/או לטענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או תביעה כלשהי, פרט לאמור בסעיף 12.1.2 לעיל, והשכר שישולם לפי סעיף 12.1.2 לעיל, יהיה לסילוק כל המגיע למתכנן מהמזמין לפי חוזה זה ו/או עקב הבאתו לידי גמר כאמור, בין על פי חוזה זה ובין מכוח עילה כלשהי על פי הדין.

12.1.4. תוך 12 חודשים מהבאת חוזה זה לידי גמר כאמור, רשאי המזמין לחדשו. במקרה זה, יהיה המתכנן חייב, לפי דרישת המזמין, לחדש את שירותי המתכנן על פי תנאי חוזה זה.

12.2. במקרה שחוזה זה יבוא לידי גמר עקב הפסקת עבודות הפרויקט מחמת כוח עליון (לרבות על פי מצוות הדין), יהיה המתכנן זכאי לתשלום כמוגדר בסעיף 12.3.2 להלן, ויחולו הסעיפים 12.1.3 ו- 12.1.4 לעיל.

12.3

12.3.1. מבלי לגרוע מזכויות מזמין לפי סעיף 12.1 לעיל, זכאי המזמין לבטל חוזה זה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בלא צורך בהודעה מוקדמת, בכל אחד מהמקרים הבאים:

12.3.1.1. המתכנן הפר ו/או לא קיים איזה מהוראות החוזה ולא תיקן את ההפרה כאמור, לאחר שקיבל התראה על כך מהמזמין בתוך הזמן הנקוב בהתראה.

12.3.1.2. המזמין התרה במתכנן, שאין הוא מבצע את עבודתו בצורה המבטיחה את ביצועה התקין ו/או התקדמותה וסיומה לפי לוח הזמנים, והמתכנן לא נקט בצעדים המבטיחים לדעת המזמין את ביצועה התקין ו/או התקדמותה וסיומה לפי לוח הזמנים.

12.3.1.3. המתכנן הפר את הוראת סעיף 7.5 לעיל.

12.3.1.4. נבצר מהמתכנן או מהמנהל הראשי לקיים את הוראות חוזה זה, מסיבת מחלה או מכל סיבה אחרת שהיא. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יחול הסעיף אם המנהל הראשי במשרד המתכנן נפטר, המתכנן פשט רגל, או נעשה בלתי כשיר לפעולה משפטית או בלתי כשיר למתן שירותי המתכנן או אם ארע אירוע דומה.

12.3.1.5. חל שינוי בהחזקת המניות ו/או בהרכב המנהלים של המתכנן.

פרויקט: מתחם רוזנברג - תבנית: מיזוג אויר
פתח תקווה
סלע נהרי,
מהנדסים ויועצים
בע"מ
אמ"ק ישראל מוריס מע"מ

גרסה: [גרסת חוזה]

סטטוס: [סטטוס חוזה]

מס' חוזה: CONT-5-617
ח' האטלר 2, חיפה 04-8402073
ד.ד. 1540 תלמוד 3107401

12.3.2. בוטל החוזה כאמור בסעיף 12.3.1 לעיל, ישלם המזמין למתכנן שכר בעד אותו קטע מקטעי הפרויקט ו/או שלב משרותי המתכנן שהוא ביצע עד לביטול החוזה, וזאת לפי השיעור המפורט בנספחים ד' ו-ה' לגבי כל שלב שבוצע, ובמקרה שבוצע חלק של שלב - חלק יחסי מתאים מהשכר הקבוע בנספחים ד' ו-ה' לאותו שלב כפי שיקבע המנהל, וזאת לסילוק כל המגיע למתכנן מהמזמין.

12.3.3. הודעה בדבר הבאת החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.3.1 לעיל, לא תשמש עילה למתכנן לתביעת פיצויים כלשהם ו/או לטענה ו/או לדרישה ו/או לתלונה ו/או לתביעה כלשהי, פרט לאמור בסעיף 12.3.2 לעיל, והשכר שישולם לפי סעיף 12.3.2, יהיה לסילוק כל המגיע למתכנן מהמזמין לפי החוזה ו/או עקב הבאתו לידי גמר כאמור, בין על פי חוזה זה ובין מכוח עילה כלשהי על פי הדין.

12.4. אם המנהל הראשי במשרד המתכנן ו/או המתכנן נפטר, פשט רגל, או נעשה בלתי כשיר למתן השירותים על פי חוזה זה או אם אירע אירוע דומה למתכנן, יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיפים 12.3.2 ו- 12.3.3 לעיל.

12.5. התשלום על פי סעיפים 12.1, 12.2 ו-12.3 לעיל, מותנה בכך שהמזמין קיבל לידי את כל התכניות ועד לקבלתן לא יהיה עליו לבצע תשלום על פי הסעיפים הנ"ל.

12.6. בכל מקרה של הבאת חוזה זה לידי גמר או ביטולו, יהיה המזמין זכאי למסור את ביצוע המשך שירותי המתכנן לאחר ולהשתמש ללא הגבלה בשרותי המתכנן שבוצעו עד לאותו מועד, והמתכנן מסכים לכך ולא יהיה זכאי לדבר בגין זאת.

12.7. כל אימת שהמתכנן לא יקיים איזו מהתחייבויותיו לפי חוזה זה, ולאחר שקיבל מהמזמין התראה בכתב בגין כך, יהיה המזמין זכאי לבצע התחייבות זאת באמצעות בעל מקצוע אחר וזאת מבלי לגרוע מאיזה מזכויותיו של המזמין לפי החוזה.

12.8. השתמש המזמין בזכותו על פי סעיף 12.7 לעיל, יהיה הוא רשאי לגבות מאת המתכנן ו/או לנכות מכל סכום שיגיע לו את הסכומים שהמזמין נשא בהם בשל כך, בתוספת 15% לכיסוי הוצאותיו הכלליות, וזאת מבלי שיהיה עליו להוכיח את הסכומים הנ"ל.

13. העברת זכויות

13.1. אין המתכנן רשאי להסב לאחר את החוזה ו/או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי להעביר ו/או להסב לאחר כל זכות ו/או חובה לפי חוזה זה, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.

13.2. אין המתכנן רשאי למסור לאחר את ביצוע שירותי המתכנן, כולם או מקצתם, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.

13.3. ניתנה הסכמת המזמין לפי סעיפים 13.1 או 13.2 לעיל, הרי שאין בכך כדי לפטור את המתכנן מאחריותו והתחייבויותיו לפי חוזה זה על נספחיו ומזכויות המזמין על פיו, והמתכנן יישא באחריות מלאה, כלפי המזמין וכלפי כל צד שלישי שהוא, גם לכל מעשה ו/או מחדל של אלה שיבצעו עבודה כלשהי מכוח הוראות סעיפים 13.1 או/וגם 13.2 לעיל ו/או באי כחם ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם, ואילו למזמין ישמרו כל זכויותיו כלפי המתכנן.

13.4. שירותי המתכנן יינתנו באמצעות המנהל הראשי אישית ובאמצעות צוות עובדיו של המתכנן בפיקוחו הישיר של המנהל הראשי. מבלי לגרוע מהתחייבות המתכנן כמתחייב מהאמור, הרי בכל מקרה שהשירותים לא יינתנו ע"י המנהל הראשי מכל סיבה שהיא יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיף 12.3.2 ו-12.3.3 לעיל.

13.5. המזמין רשאי להעביר, בכל עת, כל זכות מזכויותיו וכל חובה מחובותיו לפי חוזה זה, כפי שיראה בעיניו, בלא צורך בהסכמה כלשהי מצד המתכנן.

מס' חוזה: CONT-5-617
סטטוס: [גרסת חוזה]
מס' חוזה: 3107401
ת.ד. 3107401

תבנית: מיזוג אויר

פרויקט: מתחם רוזנברג -

פתח תקווה

סלע נהרי

מנהלים ויועצים

בע"מ

אשראי שירותי מתכנן

14. סיום שירותי המתכנן**14.1 שירותי המתכנן יחושבו כבאים לסיום בכל אחד מהמקרים הבאים:**

- 14.1.1. חוזה זה הובא לידי גמר או בוטל כאמור בסעיף 12 לעיל, והחל במועד הנקוב בהודעה שניתנה ע"י המזמין למתכנן במסגרת חוראות אותו סעיף.
- 14.1.2. עם מתן אישור בכתב ע"י המזמין למתכנן, כי הושלם מתן שירותי המתכנן על פי חוזה זה.

15. סודיות והמצאת מסמכים

- 15.1. המתכנן מתחייב לשמור על סודיות התכניות, השרטוטים, המפרטים וכל יתר המפרטים וכל יתר המסמכים המתייחסים לשירותי המתכנן, לרבות העתקים וניירות עבודה, בין שהוכנו על ידי המתכנן ו/או על ידי מי מטעמו ובין שהוכנו על ידי המזמין ו/או המנהל ו/או מי מטעמם, וכן לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה אליו עקב ביצוע חוזה זה ולא למסור כל ידיעה כאמור לאדם שלא הוסמך לקבלה על ידי המזמין.
- 15.2. מבלי לגרוע מאחריותו של המתכנן על פי כל דין, ינקוט המתכנן בכל אמצעי סביר כדי לשמור שמירה מעולה על כל מסמך המוחזק על ידיו בקשר לשירותי המתכנן כדי למנוע עיון בו מכל אדם שהמנהל לא התיר לו זאת. כמו כן, יציית המתכנן לכל דרישה של המנהל בדבר נקיטת אמצעי ביטחון נוספים לאלה שנקטו על ידיו. במקרה של תקלה כלשהי למסמכים כאמור לעיל, יודיע המתכנן למנהל מיד עם אירועה.
- 15.3. המתכנן יחתים את עובדיו ו/או שלוחיו ו/או אחר מטעמו בקשר עם ביצוע הסכם זה על נספחיו, על כתב התחייבות לשמירת סודיות על פי הנוסח המפורט בנספח ו'.
- 15.4. לפי דרישת המזמין ועם סיום שירותי המתכנן, ימסור המתכנן לידי המזמין כל חומר בכתב ו/או במדיה ממוחשבת המצוי בידו והמתייחס לפרויקט, אשר נערך על ידו.

16. ויתור על זכויות מצד המתכנן

- 16.1. השתמש המזמין כדין בסמכות ו/או בזכות כלשהי הנתונה לו על פי חוזה זה והביא את החוזה לידי גמר, או ביטל את החוזה כולו או מקצתו, או הפסיק את ביצועו, כולו או מקצתו, לא תהיה למתכנן כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או עילת תביעה כלשהי נגד המזמין בגין פעולת המזמין כאמור או בשל כל סיבה אחרת, והמתכנן לא יהיה זכאי לתבוע פיצוי ו/או שיפוי ו/או תשלום כלשהו בעד נזק (לרבות נזק עקיף ו/או הפסד הזדמנויות) ו/או פגיעה במוניטין ו/או הפסד, לרבות הפסד רווח העלולים להיגרם לו עקב הביטול או ההפסקה ו/או מכל סיבה אחרת.
- מבלי לגרוע מזכויות המזמין על פי חוזה זה, יהא המזמין רשאי עם ביטול החוזה או הבאתו לידי גמר או הפסקת ביצועו, למסור את המשך ביצוע שירותי המתכנן לאחר ולהשתמש ללא הגבלה בשירותי המתכנן, שביצע המתכנן על פי חוזה זה.
- 16.2. המתכנן מתחייב שלא לנקוט בכל צעדים מכל סוג שהוא שיהיה בהם כדי לסכל את המשך ביצוע שירותי המתכנן ו/או מסירתם לידי מתכנן אחר, והינו מתחייב, כי על פי דרישת המזמין ישתף המתכנן פעולה עם המזמין ו/או עם המתכנן החליפי בכל הקשור להעברת האינפורמציה לגבי מהלך הפרויקט עד להפסקת עבודתו וחפיפה נאותה של המתכנן החליפי.

17. שונות

מ' חוזה: CONT-5-617

תבנית: מיזוג אויר

מתחם רוזנברג -

[סטטוס חוזה]

סטטוס:

[גרסת חוזה]

גרסה:

פתח תקווה

סלע נהרי,

מהנדסים ויועצים

בע"מ

17.1 המנהל הראשי במשרד המתכנן, מתחייב לבצע את השירותים שעליו לבצע אישית על פי חוזה זה והינו אחראי וערב כלפי המזמין לביצוע התחייבויות המתכנן לפי חוזה זה על נספחיו.

17.2 כל צד אשר יפר או לא יקיים איזו מהתחייבויותיו על פי חוזה זה, יהיה חייב לפצות את הצד המקיים על כל הנזקים ו/או ההפסדים שיגרמו לו עקב כך, וזאת מבלי לגרוע מזכות הצד המקיים לכל סעד ו/או תרופה אחרים ו/או נוספים.

למניעת ספקות מוצהר במפורש, כי עיכוב בהשלמת עבודות תכנון הפרויקט עלול להביא להתייקרות חקמתו וכן עלול להביא להפרת התחייבויות המזמין כלפי צד ג'.

המתכנן מצהיר, כי הוא מודע לכל אלה ולחשלויות אחרות העלולות לנבוע מעיכוב בהשלמת הפרויקט ויהיה אחראי להם במידה והעיכוב בהשלמת הפרויקט ינבע מאי עמידתו בהתחייבויותיו על פי חוזה זה.

17.3 המזמין זכאי לקזז כנגד כל סכום המגיע למתכנן מאת המזמין לפי חוזה זה, כל סכום שלפי טענתו מגיע לו מהמתכנן, וכל זכות של המתכנן לתשלום מהמזמין כפופה לזכות הקיזוז הנ"ל.

17.4 מוסכם במפורש, כי ביצוע כל אחת ואחת מהתחייבויות המזמין על פי חוזה זה, מותנה בכך שהמתכנן יקיים תחילה את התחייבויותיו על פי חוזה זה, עד לאותו מועד. המזמין זכאי, מבלי לפגוע מכלליות האמור בכל מקום אחר בחוזה זה, לעכב ביצוע התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו עד לאחר שהמתכנן קיים את התחייבויותיו כאמור.

17.5 שום התנהגות מצדו של מי מהצדדים לא תחשב כויתור על איזה מזכויותיו על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין ו/או כויתור ו/או כהסכמה מצדו לאיזה הפרה ו/או אי קיום של תנאי מתנאי חוזה זה ו/או כנותנת דחייה ו/או ארכה לביצוע כל פעולה, שיש לעשותה על פי חוזה זה ו/או כשינוי ו/או ביטול ו/או תוספת של תנאי כלשהו, אלא אם נעשו במפורש ובכתב.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל -

17.5.1. הסכמה מצד המזמין או המנהל או המתכנן לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

17.5.2. לא השתמשו המזמין או המנהל או המתכנן בזכויות הניתנות להם לפי החוזה במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי החוזה.

17.6 במידה והמתכנן כולל מספר גופים או יחידים, יהיו הם אחראים ביחד ולחוד כלפי המזמין למילוי התחייבויות המתכנן לפי חוזה זה.

17.7 על אף האמור בכל תוראה אחרת בחוזה זה ו/או בכל מסמך אחר בין יחיד המזמין ו/או בכל דין, מובחר ומוסכם, כי יחיד המזמין אחראים ביחד למלוא התחייבויות המזמין המפורטות בחוזה זה ואולם כל אחד מיחיד המזמין אחראי בנפרד כלפי המתכנן רק כפי חלקו המפורט בנספח א' בגין כל חיוב מחיובי המזמין על פי חוזה זה, ככל שיחולו, ובכל מקרה כל אחד מיחיד המזמין אינו אחראי, ביחד ולחוד, למלוא חיובי המזמין כלפי המתכנן על פי חוזה זה. וזאת מבלי לגרוע מהאמור להלן בסיפא לס"ק זה.

המתכנן מתחייב בזה, כי כל דרישה ו/או תלונה ו/או טענה ו/או תביעה, ככל שתהיינה לו כנגד המזמין בגין חיובי המזמין על פי חוזה זה, תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של כל אחד מיחיד המזמין כמפורט בנספח א'. אותו דין, יחול לגבי תביעה של מי מיחיד המזמין כנגד המתכנן. קרי, תביעה כאמור, תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של התובע במזמין כמפורט בנספח א'.

17.8 סמכות השיפוט בכל נושא הקשור לחוזה זה ו/או ביצועו תהא מוקנית לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו.

על-ידי הנדסים ויועצים בע"מ
רח' האש"ף 22, חיפה 04-8402073
ת.ד. 4540 פ"קוד 3107401

מס' חוזה: CONT-5-617

פרויקט: מתחם רוזנברג - תבנית: מיזוג אויר

סטטוס: [סטטוס חוזה]

גרסה: [גרסת חוזה]

ספק: פתח תקווה
סלע נהר'
מהנדסים ויועצים
בע"מ

אופ"ק ישראל מורחגים

למען הסר ספק, מוסכם ומוצהר, כי המתכנן לא יהיה זכאי, בכל מקרה ובכל נסיבות, להפסיק את שירותי המתכנן, מכל סיבה שהיא וכל תובענה כאמור תוגש, באם תוגש, רק לאחר השלמת שירותי המתכנן ו/או עם סיום חוזה זה, לפי העניין.

17.9 כל ההוצאות ומס הבולים בגין החוזה ובגין כל המסמכים, החשבונות והערבויות שיערכו על פיו ובקשר אליו, חלות על המתכנן ותשולמנה על ידו.

17.10 חוזה זה על נספחיו, יחייב את המזמין אך ורק בכפוף לתתימתו כדין ע"י מורשי החתימה של המזמין.

17.11 כתובות הצדדים הן כמפורט בכותרת לחוזה זה, וכל הודעה שתימסר למי מהצדדים לחוזה לפי הכתובות דלעיל תחשב כנמסרת לידו בתום 72 שעות מעת מסירתה בדואר רשום, ואם נשלחה ההודעה בפקסימיליה ביום עסקים בשעות העבודה או נמסרה ביד, תחשב היא כמתקבלת ביום משלוח או מסירתה כאמור.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

סלע נהרי מהנדסים ויועצים בע"מ
רח' האש"ף 22, חיפה 04-8402073
ת.ד. 7540 תיכוד 3107401

סלע נהרי, מהנדסים ויועצים בע"מ
המתכנן

[שם י.ד.א]
המזמין

אפו"ק ישראל מגורים בע"מ

אני הח"מ, _____ עו"ד/ רו"ח מרח' _____ מאשר כי הי"ח _____ חס' _____ שחתמו בשם המתכנן על החוזה דלעיל וכי חתימתם המשותפת בצירוף חותמת החברה מחייבת את המתכנן לעניין זה.

תאריך: _____
חתימה וחתימת עו"ד/ רו"ח: _____

מס' חוזה: CONT-5-617

סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: מיזוג אויר

גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: מתחם רזנברג -

פתח תקווה

סלע נהרי
מהנדסים ויועצים
בע"מ

נספח "א"
נספח כללי

1.1 הגדרות -

"**הפרויקט**" – פרויקט לבניית יחידות דיור, שטח מסחר ומשרדים, חניונים ועבודות פיתוח בפתח תקווה - [שם אתר], מתחם רוזנברג - פתח תקווה לרבות עבודות פיתוח על, אשר יתוכנן ו/או יבוצע עבור המזמין באתר בקטעים ובשלים לפי שיקול דעתו.

"**התכנית**" או "**המקרקעין**" – תכנית בנין עיר מס' [שדה נוסף 2] על שינוייה מעת לעת וכן כל תכנית נוספת החלה על מקרקעי הפרויקט ו/או המקרקעין הידועים כ- [שדה נוסף 1]. המזמין שומר לעצמו הזכות לערוך שינויים בתב"ע ממתכונתה היום והשירותים המוזמנים מן המתכנן הינם בהתאם לתכנית התקפה בעת הזמנת כל שלב. המתכנן מתחייב להתעדכן בתב"ע ובתכניות הבינוי על תיקונייהם ולספק את השירותים כנדרש לשם בניית הפרויקט עפ"י התב"ע ותכניות הבינוי במתכונת שתאושר ובהתאם להוראות המזמין.

"הרשות המקומית" – פתח תקווה.

"חוזה הפיתוח" – חוזה הפיתוח אשר נחתם בין המזמין לבין הרשות המקומית.

2.8 המנהל הוא: [שדה נוסף 3]

2.10 התכנון יתבצע במודל תלת מימד ע"י תוכנת REVIT, במתודולוגיית BIM, בענן – "BIM360" שם ישמרו כל קבצי ה REVIT של המתכננים המובילים עם אפשרות גישה לכלל המתכננים והיועצים בפרויקט. עבור קבלת העבודה ותכנון הפרויקט, על המתכנן להיות בעל רישיון עבודה בענן "BIM360". העבודה במודל תהיה כפופה להוראות מנהל המודל ולמסמך ה BEP שיופץ בהמשך ע"י מנהל המודל. שמירה, הדפסת תכניות וקבצים (PLT/PDF/DWG), שיתוף, תיאום וקליטת קבצים ממתכננים ויועצים אחרים יבוצע באמצעות תוכנה כדוגמת view@. כל תעבורת הקבצים תבוצע באמצעות התוכנה בלבד או תוכנה אחרת לפי החלטת המזמין.

3.2 בעלי המקצוע במשרד המתכנן הם:

- א. ראש צוות: [שדה נוסף 4]
- ב. מספר העובדים המקצועיים במשרד המתכנן לצורך מתן שירותי המתכנן ע"פ חוזה זה: [שדה נוסף 5]

3.4 המנהל הראשי במשרד המתכנן הוא אדריכל/מהנדס: [שדה נוסף 6]

5.2 הנושאים הם:

- א. התקדמות שרותי המתכנן.
- ב. סטיות מלוח הזמנים לרבות סיבת הסטייה.
- ג. תאום לוח הזמנים המתחייב מסטיות לרבות תיאור השלכות התאום על הפרויקט.
- ד. סטיות מהערכות ו/או תחזיות תקציביות והשלכותיהן.
- ה. ריכוז הוראות שנויים.

17.7 שיעור חלקו היחסי של כל אחד מיחיד המזמין הינו כדלקמן: [אחוז השתתפות צד א]

סלע נהרי מהנדסים ויועצים בע"מ
רח' האשכול 22, חיפה 04-8402073
ת.ד. 7540 בית דין 3107401

אמיליה זשורא מנכ"ל תכנון

מס' חוזה: CONT-5-617

תבנית: מיזוג אויר

פרויקט: מתחם רוזנברג -

סטטוס: [סטטוס חוזה]

גרסה: [גרסת חוזה]

ספק: סלע נהרי,

מהנדסים ויועצים בע"מ

נספח "ב"שרותי המתכנןכללי 1.1.1 שרותי המתכנן יכללו:

- א. תכנון מיזוג אויר ואורור מאולץ לפרויקט, לרבות לדירות, לשטחים משותפים בבניינים למרתפים, לשטחי מסחר, משרדים וכל שימוש נוסף הנדרש בפרויקט
- ב. תכנון מיזוג אויר למבנה מכירות ואו לדירה לדוגמא.
- ג. תכנון יעיל ביחס למבנה.

1.2 המתכנן, צוות עובדים ואמצעים:

- א. המתכנן הבכיר יהיה בעל המשרד, אשר יהיה אחראי, מעורב וישתתף באופן אישי בכל ישיבות התכנון שיוזמן אליהן ללא עוררין. ככל שיידרש ולפי החלטת המזמין, יתבצעו בנוסף לישיבות התכנון השוטפות, ישיבות שבועיות לתכנון ב BIM על המודל.
- ב. ראש הצוות ישתתף בכל ישיבות התכנון שיוזמן אליהן.
- ג. ראש הצוות יקדיש את כל הזמן הדרוש לתאומים עם האדריכלים והיועצים, כולל בישיבות פרטניות שיוזמן אליהן. ככל ויתבקש, אי השתתפות תאושר קודם לכן אצל מנהל הפרויקט.
- ד. צוות השרטטים של המתכנן יהיה כנדרש לתכנון ולהוצאת תכניות משורטטות לביצוע על מנת לעמוד בלוח הזמנים שנקבע על ידי מנהל הפרויקט.
- 1.3 על המתכנן לקבל אישור בכתב מהמנהל לפני התחלת ביצוע כל שלב, או לפני הספקת כל שרות חלקי.

הגדרות 2.

- 2.1 "מתקן" – מערכות מיזוג אויר לקירור ולחימום, מערכות אוורור כולל ציוד, צנרת, פקוד, חשמל, תעלות, מפזרים, מערכת גלאי CO וכו'.
- 2.2 "תכניות מוקדמות" – תכניות המתארות את הפתרון העקרוני של המתקן.
- 2.3 "תכניות סופיות" – תכניות שלאחר אישורן ניתן יהיה לעבד את המסמכים הדרושים לביצוע המתקן.
- 2.4 "תכניות עבודה" – תכניות מפורטות, מפרטים, כתבי כמויות, כל המסמכים וכל הדרוש לעריכת ופרסום מכרזים לביצוע המתקן בפרויקט ואו לביצוע המתקן בפרויקט.

3. אלת שירותי המתכנן:

שירותי המתכנן יבוצעו בקטעים לפי התקדמות הפרויקט והנחיות המנהל, לרבות

פרויקט: מתחם רוזנברג - מבנית: מיזוג אויר

פתיח תקווה

ספק: סלע נהרי

מהנדסים ויועצים

בע"מ

גרסה: [גרסת חוזה]

סטטוס: [סטטוס חוזה]

מס' חוזה: CONT-5-617

אפיפיא ישראל מגורים מע"מ

קד-נהרג מהנדסים ויועצים בע"מ

רחל העטלני 22, חיפה 04-8402073

ת.ד. 5400 מיקוד 3107401

להסדרי ביניים לבניה ואכלוס בשלבים.

שירותי המתכנן יבוצעו בשלבים הכוללים את השירותים כלהלן:

3.1 תכנון מוקדם:

- א. בירור הפרוגרמה עם המנהל, ביקורים באתר, חקירות מוקדמות, התייעצויות ותיאום עם היועצים, כהגדרתם בחוזה.
- ב. בירורים ברשויות המוסמכות, או גורמים אחרים, בקשר לכל הנושאים הקשורים בתכנון המתקן או בקבלת אישור הרשויות הנ"ל לביצוע המתקן.
- ג. קביעת עקרונות המערכת של המתקן לאור חישובים מוקדמים ובדיקת השיטות השונות, בחלקים שונים של הפרויקט.
- ד. הכנת תכניות מוקדמות, המתארות את המערכת העקרונית של המתקן, ותיאום התכניות עם היועצים.
- ה. העברת נתונים רלוונטיים ליועצים (הספקי חשמל, נתוני ציוד וכו').
- ו. קבלת אשור היועצים הרלוונטיים לתכנון המוקדם ואשור התכנון המוקדם של היועצים, ככל שיידרש אשור המתכנן.
- ז. הכנת אומדן משוער של ערך המתקן.
- ח. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ביצוע כל יתר הפעולות ועריכת כל המסמכים הדרושים לשם עריכת התכנון המוקדם.

3.2 תכנון סופי:

- א. חכנת תכניות סופיות, המתארות את המתקן, ואישורן על ידי המנהל והיועצים והכוללות, בין היתר, תכניות של מערכות פיזור אויר או אוורור, תכניות צנרת, תכניות מיקום הציוד, מערך חדרי המכונות.
- ב. טיפול באישור התכניות ע"י הרשויות המוסמכות עד לקבלת כל האישורים הדרושים על פי כל דין.
- ג. חתימה על כל המסמכים, כל התכניות וכל הבקשות, אשר חתימת המתכנן תידרש עליהם עד לקבלת תעודת גמר לפרויקט, כאחראי לתכנון, לפיקוח עליון ולביקורת בתחום מזוג אויר ואוורור, לרבות בקשות להיתרי בניה, לטפסי 4 ולתעודות גמר.
- ד. הכנסת תיקונים ושינויים בכל התכניות והמסמכים אשר נערכו על ידי המתכנן במהלך ביצוע התכנון לפי דרישתו הראשונה של המזמין ו/או לפי דרישת הרשויות המוסמכות, באשור המזמין, חגשתם לרשויות וטיפול באישורם כולל קבלת היתרי בניה מתוקנים.
- ה. חכנת התכניות לאשור סופי של היועצים והמזמין לפני התחלת שלב תכניות עבודה.
- ו. קבלת אשור היועצים הרלוונטיים לתכנון הסופי ואשור התכנון הסופי של היועצים, ככל שיידרש אשור המתכנן.
- ז. בדיקת מפרטי ותוכניות המכר, לרבות התאמתם לתכנון, ואישור הנוסח ו/או עדכון התכנון לפי הנחיית המזמין.

סלע-נהר, תל אביב
רח' האשלג 22, חיפה 04-8402073
7540 מ.י. 3107401

CONT-5-617 :מס' חזרה:

סטטוס: [סטטוס חוצה]

תבנית: מיזוג אויר

גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: מתחם רוזנברג -

פתח תקווה

ספק: סלע נהרי

מהנדסים ויועצים
בע"מ

Noted, will do.

- ח. עדכון האומדן המשוער של ערך המתקן.
ט. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ביצוע כל יתר הפעולות ועריכת כל המסמכים הדרושים לשם עריכת התכנון הסופי.

3.3 תכנון מפורט:

- א. הכנת כל חישובי המערכות השונות של המתקן.
ב. בחירת הציוד הדרוש למתקן. הכולל יעילות התכנון ביחס למבנה.
ג. הכנת תכניות מערך או הרכבה מפורטות ומוסברות, כולל הפרטים, כדרוש לביצוע המתקן בקני"מ 1:50.
ד. ריכוז הנתונים הטכניים לעבודות הקשורות בביצוע המתקן והעברתם ליועצים, ובפרט נתוני צריכת חשמל ומקדם צריכה ליועץ החשמל, ונתוני ציוד ליועץ האקוסטיקה.
ה. תאום התוכניות דלעיל עם היועצים ובפרט האדריכל, מתכנן החשמל, אינסטלציה והקונסטרוקציה.
ו. בדיקת תכניות הקונסטרוקציה והאדריכלות, סימון חורים או מעברים העוברים דרך אלמנטים קונסטרוקטיביים, באופן שיופיעו בתכניות הקונסטרוקציה. בדיקת תכניות שיערכו על ידי היועצים והקפדה על אפשרות מעבר צנרת תחת הריצוף, בפירים אנכיים ואופקיים ותחת התקרות.
ז. הכנת מפרטים טכניים המתאימים למפרטים הכלליים המקובלים על המזמין בצורה שיכללו את כל המערכות המתוכננות, תוך בדיקה של היעדר כפילות עם מפרט מלאכה אחר בפרויקט ובדיקה של מערכות הקשורות למתקן, אף אם תוכננו על ידי מי מהיועצים.
ח. המפרטים יודפסו באמצעות מעבד תמלילים והם יוצאו בקבצי "אסקי", כך שניתן יהיה להעתיקם לכל מעבד תמלילים אחר, ע"ג דיסקט ובתדפיס.
ט.
י. עדכון פרק מזוג האויר והאורור במפרטי המכר. בדיקה חוזרת של מפרטי המכר, לרבות התאמתם לתכנון, ואישור הנוסח ו/או עדכון התכנון לפי הנחיית המזמין.
יא.
יב. הכנסת שנויים בתוכניות ככל שיתחייב להתאמת התכנון למסגרת התקציבית, אשר תקבע ע"י המזמין.
יג. מתן חוות דעת ויעוץ בכל הקשור בהכנת המכרזים ופרסומם.
יד. השתתפות בסירי קבלנים, הכנת תשובות לשאלות הקבלנים והגשתן למנהל.
טו. מתן חוות דעת ביחס להצעות הקבלנים.
טז. הכנת תכניות עבודה, פרטים ומפרטים משלימים כפי שיידרש לביצוע המתקן.

מובהר בזאת שהמתכנן יכין, באם יידרש תכניות ומסמכים למכרזים עוד לפני השלמת התכנון המפורט.

פיקוח עליון:

3.4

א. הפיקוח העליון של המתכנן על ביצוע המבנים יכלול:

- בדיקת התכניות המפורטות הנערכות ע"י הקבלנים ואישורן.
- פיקוח עליון על ביצוע המתקן בפרויקט ובמפעלי הייצור של רכיביו, בהתאם לתכניות ולמסמכים האחרים המאשרים ע"י המנהל, לרבות על ביצוע התיקונים, שקבלני העבודות חייבים בהם, הן לפני מסירת העבודה והן בתקופת הבדק.
- תאום ושתוף פעולה עם היועצים בביצוע הפיקוח העליון על ביצוע המתקן.
- בדיקה ואישור של חומרים וציוד.
- הדרכה ומתן הסברים למנהל, ליועצים, לקבלנים ולמפקח באתר.
- דווח למנהל על ממצאי הבדיקות ועל התקדמות ביצוע המתקן לאחר כל ביקור של המתכנן במתקן ובמפעלי הייצור של רכיביו.
- עדכון התכניות וכל יתר המסמכים הדרושים בהתאם לשינויים שיתחייבו מדרישות הרשויות או לצורך ביצוע שינויים שיתגלה בהם צורך במהלך ביצוע העבודות. כל עדכון יבוצע בתאום עם המנהל בכתב.
- השתתפות בקבלת המתקן ו/או חלקים מהמתקן, העברת רשימות ליקויים לתיקון ואישור גמר ביצוע המתקן, בתיאום עם היועצים.
- ייעוץ למנהל והשתתפות בדיונים ובבירורים עם הקבלנים בקשר עם ביצוע המתקן ובפיקוח העליון עליו ועל התאמתו לתנאי החוזים עם קבלני העבודות, הן לפני מסירת העבודה והן בתקופת הבדק. השתתפות לפי דרישה בבירורים של תביעות הקבלן, לגבי מחירים חריגים ו/או הבהרת כוונות המפרט וכתב הכמויות.
- יעוץ לפתרונות במקרים בהם יתגלו כשלים בביצוע העבודות לעומת התכנון.
- הכנת תכניות הביצוע על רקע התכניות המקוריות תוך ציון כל השינויים שחלו בזמן הביצוע לפי תכניות מדידות AS MADE שתימסרנה ע"י הקבלן המבצע למתכנן, ומסירתם למזמין ע"ג דיסקט.
- חתימה על כל מסמך ו/או תכנית שידרשו ע"י הרשויות במהלך הבניה, לרבות חתימה על אשור לחיבור הפרויקט למערכות, ועל אישור לאכלוס ותעודת גמר.

אישור
מנהל
משרד
התשתיות
וע"מ

חלוקת תכנית מהנדסים ויועצים בע"מ
ד"ר האג"מ 22, חיפה 04-8402073
ת.ד. 7540 מיקוד 3107401

CONT-5-617

מס' חוזה:

תבנית: מיזוג אויר

פרויקט: מתחם רוזנברג -

[סטטוס חוזה]

סטטוס:

[גרסת חוזה]

גרסה:

פתח תקווה

סלע נהרי,

ספק: מהנדסים ויועצים

בע"מ

- בדיקת בצוע עבודות הבדק לקבלה סופית של העבודות בגמר אחריות קבלני העבודות.
- סיוע למזמין במתן מענה לכל הפניות אשר יופנו אליו בקשר עם תכנון ובצוע המתקן. גם לאחר תקופת הבדק.
- השתתפות עם המזמין בהגנה בפני תביעות בקשר עם תכנון ובצוע המתקן, על דרך של הצטרפות כנתבע ו/או מסירת עדות מטעם המזמין, והמצאת כל מסמך בקשר עם התכנון, אשר דרוש למזמין לשם ניהול ההגנה, לפי דרישת המזמין ומיד עם דרישתו הראשונה.
- כל יתר הדרוש לפיקוח עליון ולביקורת על הבצוע.
- ב. כדי למלא משימות אלו יבקר המתכנן באתר הבניה ובמפעלי היצור של המתקן לפחות בכל אחד מהשלבים הבאים:
 - ביצוע חדר מכונות במרתפים.
 - ביצוע תעלות אוורור במרתפים.
 - ביצוע צנרת למערכות לכל קומה ו/או ביצוע הכנות ליחידות מיני מרכזיות בכל דירה טיפוסית.
 - התקנת ציוד.
 - ביקורת מערכות חשמל ופיקוד למתקן.
- ג. אין המתכנן רשאי לתת הוראות לקבלנים ו/או לנהל משא ומתן עם הקבלנים אלא באמצעות נציגו המוסמך של המזמין.
- ד. לאחר כל ביקור באתר או במפעל יצרן (לוחות פיקוד וכד') יגיש המתכנן למנהל דו"ח בכתב ובו יציין את התרשמותו ואת הערותיו לגבי ביצוע העבודות.

בגמר העבודות יגיש המתכנן לנציג המזמין הצהרה בנוסח נספח ט' כי בדק את ביצוע העבודות ומצא אותן תואמות לתכניותיו ולתקנים מחייבים וכי בוצעו לשביעות רצונו.

ללא דו"חות והצהרות אלה לא תשולם למתכנן יתרת שכרו עבור פיקוח עליון.
- ה. יעוץ למזמין בדבר תפעול ואחזקת המתקן.
- 4. המתכנן מתחייב לשמור על דיסקט ואורייגנלים את התכניות עד לאחר סיום הביצוע בשטח של העבודות נשוא התכנון, כך שניתן יהיה לבצע מהם העתקות, צילומים וכו' וכך שניתן יהיה לבצע בהם תיקונים ושינויים.
- 5. המזמין רשאי להזמין מהמתכנן את כל שלבי התכנון המפורטים בנספח זה ו/או חלק מהם ו/או שירותים נוספים, מעבר להם.

סלע נהרי מהנדסים ויועצים בע"מ
רח"ט שלג 22, חיפה 04-8402073
ת.ד. 3107401 מיקוד 3107401

מס' חוזה: CONT-5-617

סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: מיזוג אויר

גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: מתחם רוזנברג -

אפיקי ישראל מנועים
סלע נהרי
מהנדסים ויועצים בע"מ

נספח ג'לוח זמנים ושלבי עבודה

לוח הזמנים לתכנון כל אחד מהשלבים של הפרויקט יהיה כפי שייקבע מעת לעת ע"י המנהל. לוח הזמנים לפיקוח העליון – ברציפות מתחילת ביצוע העבודות ועד להשלמתן כולל תקופת הבדק, ככל שיידרש ע"י המנהל.

המתכנן ימסור את התכניות לאישור המזמין בהתאם ללוח הזמנים והתכניות לא תיחשבנה כמושלמות עד לקבלת אישור המזמין.

העביר המזמין למתכנן הערות או הנחיות נוספות לגבי התכניות, יתכנן המתכנן את התכניות תוך פרק זמן סביר שיוסכם בינו לבין המזמין, ואולם בכל מקרה לא יעלה על פרק הזמן הנקוב עובר אותו שלב בלוח הזמנים. האמור לעיל מותנה בכך שהמזמין ימציא למתכנן הערותיו /או הנחיותיו לגבי תכניות שהוגשו לו ע"י המתכנן בתוך 30 יום ממועד הגשתן למזמין.

אם לא יקבע לוח זמנים במעמד חתימת החוזה יעביר המתכנן לוח זמנים ראשוני לאישור המנהל תוך 7 ימים ממועד החתימה.

התקדמות תכנון מיזוג האוויר תעשה לפי שלבי הפרויקט ועל פי שינויי תכנון של האדריכל והיועצים, ללא זכות לתוספות שכר.

לו"ז עקרוני:

- א. השלמת תכנון מוקדם – 30/08/22
- ב. השלמת תכנון סופי להיתרים – 30/11/22
- ג. השלמת תכנון מפורט למכרזים – 01/07/23
- ד. יציאה למכרזים – 15/07/22
- ה. השלמת תכנון לביצוע – 01/11/23

סלע-נהרי מהנדסים ויועצים בע"מ
רח'האדריכל 22, חיפה 04-8402073
ת.ד. 540 מיקוד 3107401

אשראי זמנים מורחג ע"מ

מס' חוזה: CONT-5-617

סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: מיזוג אוויר

גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: מתחם רוזנברג -

פתח תקווה

ספק:

סלע נהרי
מהנדסים ויועצים
בע"מ

נספח ד'שכר המתכנן

1. תמורת ביצוע מלוא שרותי המתכנן לרבות תכנון ופיקוח מערכות אוורור מאולץ ומערכות מיזוג אויר, לרבות תכניות להכנות הכנות בלבד למערכות מיזוג אויר, כמפורט בנספח ב', ישלם המזמין למתכנן את שכר המתכנן בשיעורים ובמועדים כדלקמן :

1.1 עבור מערכות אוורור מאולץ ומזוג שטחים משותפים, מחסנים ומרתפים :

סכום קבוע ומוחלט של 1,000 ₪ (במילים : אלף ₪ לכל מבנה ראשוני.

סכום קבוע ומוחלט של _____ ש"ח (במילים : _____ ש"ח) לכל מבנה חוזר.

1.2 עבור מערכות מיזוג אויר ואוורור מאולץ בדירות -
 סכום קבוע ומוחלט של _____ ש"ח (במילים : _____ ש"ח) לכל יחידת דיור ראשונית הכוללת 3 או 4 או 5 חדרים.
 וסכום קבוע ומוחלט של _____ ש"ח (במילים : _____ ש"ח) לכל יחידת דיור ראשונית מסוג פנטהאוז ו/או דופלקס,
 וסכום קבוע ומוחלט של _____ ש"ח (במילים : _____ ש"ח) לכל יחידת דיור חוזרת.

1.3 עבור מערכות מיזוג אוורור ו/או הכנה למסחר/חנויות/ משרדים וכ"י -
 סכום קבוע ומוחלט של _____ ש"ח (במילים : _____ ש"ח) לכל חנות/ שטח מסחר/ קומת משרדים.

בסעיף זה :

מבנה ראשוני - המבנה שהוקם לראשונה עפ"י תכניותיו של המתכנן.

מבנה חוזר - מבנה נוסף, המוקם בשלמותו או בחלקו עפ"י תכניותיו של המתכנן ביחס למבנה הראשוני, על אותו המגרש או במגרש אחר, בין אם על פי תכניות קיימות על כל פרטיהן ובין אם לצורך הקמתו התבקש המתכנן להכניס שינויים והתאמות בתכניות הקיימות, כגון : התאמת התכנון לשינויים בחקיקה בתקנים, בתקנות ו/או בהנחיות הרשויות, תמונת ראי, קומת עמודים התאמה למרתפים, הצמדת זוג מבנים, תוספת ו/או הפחתת עד שתי קומות טיפוסיות, שינויים קלים במידות.

יחידת דיור ראשונית - הדירה שהוקמה לראשונה עפ"י תכניותיו של המתכנן.

יחידת דיור חוזרת - דירה נוספת, המוקמת בשלמותה או בחלקה עפ"י תכניותיו של המתכנן ביחס לדירה הראשונית באותו הבניין או בבניין אחר, על אותו המגרש או במגרש אחר, בין אם על פי תכניות קיימות על כל פרטיהן ובין אם לצורך הקמתה התבקש המתכנן להכניס שינויים והתאמות בתכניות הקיימות, כגון : התאמת התכנון לשינויים בחקיקה, בתקנים, בתקנות ו/או בהנחיות הרשויות, תמונת ראי, שינויים קלים במידות.

2. הסכום המפורט בסעיף 1 לעיל יהיה צמוד צמוד צרכן 12/21

3. למען הסר ספק :

3.1 שכר הטרחה יחושב כמכפלת המבנים / יחידות הדיור שבתכנון ושכנוונת המזמין לבצעם בכל קטע וקטע של הפרויקט במועדו (לדוגמא : אם בקטע א', בכונת המזמין לבצע מבנה אחד הכולל 30 יח"ד, והמתכנן נדרש לתכנן להקמת 30 יח"ד, יהיה חייב המזמין בתשלום עבור אותו מבנה ואותן יח"ד בלבד, גם אם התכנון יתאים לקטעים הבאים).

ד"ר-נהרי מהנדסים ויועצים בע"מ
 רח' האשלי 22, חיפה 04-8402073
 ת.ד. 7590 מיקוד 3107401

מס' חוזה: CONT-5-617

פרויקט: מתחם רוזנברג - תבנית: מיזוג אויר

ספק: סלע נהרי, גרסה: [גרסת חוזה]

סטטוס: [סטטוס חוזה]

אפו"ק ישראל מגורים בע"מ

מהנדסים ויועצים בע"מ

נספח "ה"תשלומי שכר המתכנן

1. שכר המתכנן ישולם לשיעורין כנגד גמר כל שלב ושלב של שירותי המתכנן כמוגדר בחוזה לרבות בנספחים ב' ו- ח' כדלקמן:

1.1 מבנה ראשוני / יחידת דיור ראשונית

10%	לאחר גמר התכנון המוקדם, כאמור בנספח ב, ואישור עבודות שלב זה על ידי המזמין -	1.1.1
15%	לאחר גמר התכנון הסופי, כאמור בנספח ב', ואישור עבודות שלב זה על ידי המזמין -	1.1.2
25%	לאחר גמר התכנון המפורט והמכרזים ואישור עבודות שלב זה על ידי המזמין -	1.1.3
20%	לאחר גמר הוצאת תכניות לבצוע -	1.1.4
20%	במהלך ביצוע הפיקוח העליון -	1.1.5
5%	לאחר גמר ביצוע העבודות בהתאם לחוזה זה, הפעלת הפרויקט והמתקן, קבלת המערכות ע"י המתכנן וקבלתם על ידי המזמין, ולאחר בדיקת החשבונות הסופיים בגין העבודות ואישורם על ידי המתכנן והמזמין, וקבלת אישור אכלוס -	1.1.6
5%	לאחר גמר הפיקוח העליון, אישורי המתכנן בכתב להשלמת הפרויקט בהתאם לתוכנית ולתקנים המחייבים ולשביעות רצונו וקבלת תעודת גמר לפרויקט, אישור המתכנן בכתב להשלמת הפרויקט בהתאם לתכניותיו, לתקנים מחייבים ולשביעות רצונו -	1.1.7

1.2 מבנה חוזר / יחידת דיור חוזרת

100%	לאחר גמר המתקן בדירות הדומות, עפ"י כמות הדירות הדומות בהן בוצע המתקן ביחס לסה"כ הדירות הדומות בפרויקט -	1.2.1
------	---	-------

2. למרות האמור בסעיף 1 לעיל רשאי המזמין לשלם למתכנן מקדמות בגין קידום התכנון אשר יקוּוּזוּ משלבי התשלום, וזאת עפ"י קביעתו ושקול דעתו הבלעדי של המזמין.

3. המתכנן יגיש חשבון לא יותר מאשר פעם בחודש. לכל חשבון יצרף המתכנן אשור מאת חברת הביטוח על קיומם של הביטוחים המפורטים בחוזה בנוסח המצ"ב כנספח ז' לחוזה.

4. המזמין ישלם את שכר המתכנן תוך 60 יום מתאריך אישור החשבון ע"י המנהל.

סגן-נהרי מהנדסים ויועצים בע"מ
רח' וואשל 22, חיפה 04-8402073
ת.ד. 7520 מ"הוד 3107401

אפו"ק ישראל מגורים מע"מ

10

פרויקט: מתחם רוזנברג - תבנית: מיוזג אויר
פתח תקווה
סלע נהרי
מהנדסים ויועצים בע"מ
גרסה: [גרסת חוזה]
סטטוס: [סטטוס חוזה]
מס' חוזה: CONT-5-617

3.2 מובהר כי שכר המתכנן ומועדי התשלום הינם סופיים ומוחלטים, והם לא ישתנו מכל גורם שהוא לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הקטנת מספר היחידות בפרויקט, כמות טיפוסי המבנים/הדירות שיוזמנו ע"י המזמין, קצב הבניה, צורת ביצוע הבניה (קונבנציונלי ו/או טרומי ו/או מתועש) ו/או מידת, אופי וסוג השינויים שידרשו ע"י המזמין. אין באמור לגרוע מחובת המתכנן לבדוק ולוודא התאמת תכנון המבנים להעמדה על מגרשים בקטעים הבאים.

3.3 שכר המתכנן כולל את כל המפורט בחוזה על כל נספחיו, לרבות נספח ב'.

4. בנוסף לכל תשלום ישולם למתכנן מע"מ כשיעורו בחוק וזאת כנגד המצאת חשבונית מס כדין, למועד תשלום המע"מ ע"י המתכנן והמצאת כל אישור נוסף ע"פ כל דין, לרבות אישור על ניהול ספרים ואשור על ניכוי מס במקור.

5. תנאי מוקדם לביצוע התשלומים לפי נספח זה הוא קיום כל התחייבויות המתכנן על פי חוזה זה, השלמת כל עבודות התכנון הכלולות בשכר המתכנן, כמפורט בנספח ב' ומסירת כל המסמכים והתכניות למזמין.

סלע נהרי מהנדסים ויועצים בע"מ
רח"ה 22, חיפה 04-8402073
ת.ד. 7540 מיקנא 3107401

אמילי ישראל מנורס תע"מ

מס' חוזה: CONT-5-617

סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: מיזוג אוויר

גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: מתחם רוזנברג -

פתח תקווה
סלע נהרי,
מהנדסים ויועצים
בע"מ

נספח "ו"

תאריך: [תאריך חתימת חוזה]

לכבוד
אפריקה
יוני
מ.ז. 52-003476-0
נתניהו
1
ישראל
ג'
מגורים
אור
בע"מ
יהודה
א.ג.,

הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות

אני הח"מ עובד חברת סלע נהרי, מהנדסים ויועצים בע"מ / הפועל בשם חברת סלע נהרי, מהנדסים ויועצים בע"מ / המספק שירותים לחברת סלע נהרי, מהנדסים ויועצים בע"מ*, מצהיר בזאת ומתחייב כלפיכם כדלקמן:

1. אני מועסק על ידי סלע נהרי, מהנדסים ויועצים בע"מ, המבצעת עבורכם תכנון מיזוג אוויר בפרויקט מתחם רוזנברג - פתח תקווה.
2. ידוע לי כי במהלך ביצוע עבודתי אצל סלע נהרי, מהנדסים ויועצים בע"מ עשוי להגיע לרשותי מידע חסוי כמוגדר להלן:
- "מידע חסוי" - מידע בכתב, בצילום, בתעתיק, בעל-פה, בסרט מגנטי, בדיסקט מחשב, במחשב ו/או בכל כלי ו/או אמצעי אחר, אשר עשוי לאצור מידע, המתייחס במישרין או בעקיפין לחברתכם ו/או לפרויקט הנ"ל ו/או לשירותים הניתנים לכם ע"י סלע נהרי, מהנדסים ויועצים בע"מ.
3. אני מתחייב לשמור בסודיות מלאה כל מידע חסוי ולא למסרו או להעבירו לידי מי שלא הוסמך לכך בכתב על ידכם.
4. אני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות כדי למנוע אפשרות כי מידע חסוי יצא מרשותכם ו/או מרשותי ויגיע למי שלא הוסמך על ידכם בכתב.
5. הנני מאשר כי התחייבויותי הנ"ל תחולנה הן במהלך ביצוע הפרויקט והן לאחריו.

בכבוד רב,
סלע נהרי מהנדסים ויועצים בע"מ
רח' תשלג 22, חיפה 04-8402073
ת.ד. 7540 מיזוג 3107401

סלע נהרי, מהנדסים ויועצים

בע"מ

שם:

ת.ז.:

מס' חוזה: CONT-5-617

סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: מיזוג אוויר

גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: מתחם רוזנברג -

פתח תקווה

סלע נהרי

מהנדסים ויועצים

בע"מ

אפריקה
ישראל
מגורים
יוני

כתובת: _____

*מחק את המיותר

סלע-נהרי מהנדסים ויועצים בע"מ
רח' האש"ף 22, חיפה 04-8402073
ת.ד. 540 מיקוד 3107401

אפו"ק ישראל מגורים בע"מ

10

מס' חוזה: CONT-5-617

סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: מיזוג אויר

גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: מתחם רוזנברג -

פתח תקווה

ספק: סלע נהרי
מהנדסים ויועצים
בע"מ

נספח "ז"מפרט ביטוחי המתכנן

היועץ מאשר שהיקף הכיסוי הניתן על פי הפוליסות בכפוף לאמור להלן אינו נופל מהכיסוי הניתן על פי נוסח הפוליסות הידוע כ"ביט" מהדורת 2013 או נוסח מאוחר יותר המחליף את תנאי "ביט" מהדורת 2013. ביחס ל"אחריות מקצועית" היקף הכיסוי אינו נופל מהאמור בסעיף 1 להלן.

1. **ביטוח אחריות מקצועית**, לכיסוי חבותו המקצועית של היועץ ביחס להתחייבויותיו על פי ההסכם הנדון.

גבול האחריות על פי הפוליסה לא יפחת מ- 4,000,000 ₪ (ארבעה מליון ₪) לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח.

הביטוח על פי הפוליסה אינו כולל כל הגבלה ביחס לאובדן מסמכים, חריגה מסמכות שנעשתה בתום לב, הפרת סודיות, מעשה במתכוון, דיבה השמצה, מעשה מרמה ו/או אי יושר של מי מעובדי היועץ, אובדן השימוש ו/או עיכוב ו/או נזק תוצאתי כלשהו. ו/או חבות נושא משרה למעט במקרה שהיא ניתנת לכיסוי בפוליסת נושאי משרה. הכיסוי על פי הפוליסה מורחב לכלול את המזמין כמבוטח נוסף בגין חבותו כמזמין העבודה בכל הנוגע מפעולותיו של היועץ והבאים מטעמו, כמוגדר בפוליסה ובכפוף לתנאיה ולסייגיה. הביטוח כולל מועד למפרע שאינו מאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות על ידי היועץ אך לא לפני התאריך _____ (להלן: "התאריך הרטרואקטיבי"), כן כולל הביטוח הרחבת "חבות צולבת" ותקופת גילוי בת 12 חודש ביחס לתביעות הנובעות מביצוע העבודות נושא החוזה הנדון וזאת אם פוליסה זו לא תחודש מכל סיבה שהיא. נוסח הפוליסה לא יפחת מהנוסח הידוע כ- "שפי-בר. 2018".

2. **ביטוח אחריות מעבידים**, המבטח חבות עפ"י פקודת הנוזיקין (נוסח חדש) וחוק האחריות למוצרים פגומים תש"ס-1980, כלפי כל העובדים, המועסקים על ידי היועץ, בגין פגיעה גופנית או מחלה העלולים להגרם למי מהם תוך כדי ועקב העסקתם על פי ההסכם בגבול האחריות שאינו נופל מ-20,000,000 ₪ (עשרים מיליון ₪) לעובד אחד, לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית.

ביטוח זה לא יכלול כל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, שימוש במנופים ו/או במכונות הרמה, עבודות בגובה, פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת נוער, עבודות חוץ. הביטוח מורחב לשפות את המזמין היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה כלשהי כי הוא נושא בחובות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי היועץ.

3. **ביטוח אחריות כלפי צד שלישי** המבטח את חבות היועץ על פי דין בגבול אחריות שלא יפחת מ- 4,000,000 ₪ (ארבעה מיליון ₪) למקרה ולתקופת ביטוח שנתית, בגין אירועים הנובעים במישרין ו/או בעקיפין מפעולותיו של היועץ ו/או כל מי שפועל מטעמו וכל הבאים מכוחו ויחול על כל אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש.

ביטוח זה לא כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש, התפוצצות, בחלה, מכשירי הרמה, חבות בגין וכלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, פריקה וטעינה, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או משקה, שביטה וחשבתה, עבודות חוץ, וכן תביעות שיכוב מצד המוסד לביטוח לאומי. הביטוח מורחב לשפות את המזמין בגין אחריותו למעשי ו/או מחדלי היועץ והבאים מטעמו, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפי נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחיד המבוטח. רכוש המזמין ייחשב כרכוש צד שלישי.

א. הפוליסות תכלולנה תנאי מפורש על פיו הינן קודמות לכל ביטוח אשר נערך על ידי המזמין ואנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין.

ב. הפוליסה תכלולנה התחייבות לויתור על זכות שיכוב כלפי המזמין, עובדיו והבאים מטעמו אולם האמור בדבר ויתור על זכות השיכוב לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

ג. כמו כן היועץ מתחייב שהכיסוי על פי הפוליסות לא יבוטל ולא יחול בו שינוי לרעה, אלא אם תימסר הודעה כתובה בדואר רשום לידי המזמין לפחות 60 יום מראש.

מס' חוזה: CONT-5-617

פרויקט: מתחם רוזנברג - תבנית: מיזוג אויר

פתח תקווה

גרסה: [גרסת חוזה]

סטטוס:

[סטטוס חוזה]

סלע-נרי מהנדסים ויועצים בע"מ
רח' האשלים 27, חיפה 04-8402073
ת.ד. 7540 מיקו" 3107401

ספק: סלע נהרי, מהנדסים ויועצים בע"מ

חתימת האישור
המבטח:

ביטול/שינוי הפוליסה *

שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

* באישור ביטוח כללי ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.

נספח "ח"

רשימת התכניות והמסמכים שעל המתכנן להנפיק

למען הסר ספק יובהר כי מסמך זה מהווה השלמה והבהרה לנספח ב' ובכל מקרה אינו גורע ממנו.

1. מערכות אוורור בקומות המרתף.
2. מערכות אוורור חדרי מדרגות ולובי קומתי.
3. מערכות אוורור מאולץ לחדרי שירותים.
4. מערכות מיזוג בדירות.
5. הכנות למערכות מיזוג בדירות.
6. חדרי מכונות.
7. מתקנים על הגג.
8. חתכים, ומבטים על פירים אנכיים.
9. סכמות ופרטים.
10. טבלאות ציוד.
11. מפרטים וכתבי כמויות.
12. כל תכנית ו/או פרט אחר שידרשו במהלך התכנון והבצוע על מנת לקבל מוצר מושלם, בהתאם לשיקול דעת המנהל.
13. רשימות מעודכנות של תכניות כולל תאריך ומספר מהדורה - לפחות פעם בחודש.
14. מובהר בזאת שהתכניות יוכנו לפי בצוע בקטעים של הפרויקט ויכללו פתרונות לקטעי הביניים.
15. כל שאר תכניות הביצוע המתחייבות מכל תקן ודין לרבות אך לא רק מחלקיו השונים של ת"י 1547 - "תכניות ביצוע לבניינים ולעבודות פיתוח סביבתי".

אפו"ק ישראל מגורים ת"מ

בניה טרומית / מתועשת -

במקרה ויוחלט על ביצוע המבנים כולם או מקצתם בבניה טרומית/מתועשת, יידרש המתכנן להכין, בנוסף לני"ל גם את התכניות המתאימות לבניה טרומית/מתועשת, כולל סימון שרולים והכנות קצה עם מידות מדויקות והנחיות ביצוע לכל אלמנט ואלמנט וכולל בדיקת תכניות לפרן ומתן ההנחיות הנדרשות לביצוע מתקני מיזוג אויר ובקרה באלמנטים טרומיים.

סלע-נהרי מהנדסים ויועצים בע"מ
רח' האגיל 22, חיפה 8402073-14
מיקוד 3107401

מס' חוזה: CONT-5-617 ת.ד. 310

פרויקט: מתחם רוזנברג - תבנית: מיזוג אויר

סטטוס: [סטטוס חוזה]

גרסה: [גרסת חוזה]

פתח תקווה
סלע נהרי,
מהנדסים ויועצים
בע"מ

כל המסמכים והתוכניות יערכו בשפה העברית.

סלע-נהרי מהנדסים ויועצים בע"מ
רח"ה אשדוד 22, חיפה 04-8402073
ת.ד. 7540 בקוד 3107401

ע

אופק ישראל מנכ"ל
ת.ד. 7540 בקוד 3107401

מס' חוזה: CONT-5-617

סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: מיזוג אויר

גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: מתחם רוזנברג -

פתח תקווה

סלע נהרי

מהנדסים ויועצים

בע"מ

ספק:

נספח "ט"דוגמא לנוסח אישור השלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט

לכבוד :
 אפריקה ישראל מגורים בע"מ
 יוני נתניהו 1 גי' אור יהודה
 מ.ז. 52-003476-0
 (המזמין)

אני הח"מ סלע נהרי, מהנדסים ויועצים בע"מ לאחר שבדקתי את העבודות שבוצעו ב- [שם אתר] בקשר עם [תיאור עבודה], מאשר בזאת שהעבודות הנ"ל בוצעו והושלמו בהתאם להנחיותי, לתכניותי, בהתאם לתקנים מחייבים ולשביעות רצוני.

בכבוד רב,

סלע נהרי מהנדסים ויועצים בע"מ
 רח' האשלי 22, חיפה 04-8402073
 ת.ד. 1540 מיקוד 3107401

סלע נהרי, מהנדסים ויועצים בע"מ

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

פרויקט:	מתחם רוזנברג - פתח תקווה	תבנית: מיזוג אוויר	מס' חוזה:	CONT-5-617
ספק:	סלע נהרי מהנדסים ויועצים בע"מ	גרסה:	סטטוס:	[סטטוס חוזה]

נספח "י"דוגמא לנוסח הצהרת המתכנן בדבר היעדר תביעות

לכבוד
אפריקה ישראל מגורים בע"מ
יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה
מ.ז. 52-003476-0

ג.א.ג.,

אנו הח"מ מצהירים בזאת שעם קבלת סך של _____ ש"ח (להלן: "היתרה הסופית"), בניכוי מס במקור ובתוספת מע"מ כדין, המהווה תשלום אחרון של החשבון הסופי הכולל התייקרויות, קיבלנו את מלוא התמורה עבור כל העבודות שביצענו עבורכם באתר [שם אתר] עפ"י חוזה מיום [תאריך חתימת חוזה] או עבור חלקן כמפורט להלן:

ידוע לנו כי בכפוף להצהרתנו זו לעיל ולהלן, נמנעתם מלקזז מסכום היתרה הסופית, סכומים שלטענתכם, הייתם זכאים לקזז עפ"י החוזה הנ"ל. עם קבלת היתרה הסופית דלעיל, אין ולא תהיינה לנו ו/או למי מטעמנו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות מכל סוג שהוא כלפיכם ו/או כלפי מי מכם ו/או כלפי כל הבאים מכוחכם ו/או כלפי מי מטעמכם ו/או כלפי מאן דהוא אחר בקשר לחוזה הנ"ל ו/או לכל הכרוך בו ו/או הנובע ממנו.

אנו מצהירים כי בחשבונות שהוגשו על ידינו ואשר אושרו על ידכם, לא נפלה טעות כלשהי, הם מדויקים ומעודכנים, נערכו כיאות ובדרך חשבונית נכונה ומתאימה.

ידוע לנו כי אין בהצהרתנו זו כדי לגרוע מכל סעד לו זכאי המזמין על פי החוזה הנ"ל.

ולראיה באנו על החתום:

היום _____ לחודש _____ לשנה _____

חתימה וחותמת המתכנן:

סלע-נהרי מהנדסים ויועצים בע"מ
רח' האסלו 22, חיפה 04-8402073
ת.ד. 5540 מיקוד 3107401
סלע נהרי, מהנדסים ויועצים בע"מ

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

e

אישור

אני הח"מ _____ עו"ד/רו"ח מאשר כי הי"ח שחתימתם בצירוף חותמת _____ (להלן: "החברה") ו/או שמה המודפס מחייבת את החברה לכל דבר וענין, חתמו בפני על מסמך זה.

תאריך: _____ חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח: _____

מס' חוזה: CONT-5-617

סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: מיזוג אויר

גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: מתחם רוזנברג -

פתח תקווה

ספק: סלע נהרי

מהנדסים ויועצים

בע"מ

ד. מבצע כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים, אך מ"מ בזה כי אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מעובדות המבטוחות וחובות המבוטח על פי חוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981, וזאת בכפוף לאמור באישור זה.

נספח "11"

אישור על קיום ביטוחי תמכונ

12.9.2022

תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY)		אישור קיום ביטוחים	
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה ותריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.			
מבקש האישור	המבוטח	אופי העסקה	מעמד מבקש האישור
שם אפי מגורים בע"מ ו/או חברות אס ו/או חברות בנות ו/או חברות אחיות ו/או חברות קשורות ו/או כל חברה הנמנית בקבוצת "אפריקה-ישראל" ו/או עובדיהם ו/או מנהליהם	שם חברת הביטוח מספר הפוליסה	סוג העסקה	סוג המבוטח
ת.ז.פ.ח.פ. 5200034760	ת.ז.פ.ח.פ. 510956998	סוג העסקה	סוג המבוטח
מען יוני נתניהו ג', אור-יהודה	מען ישראל 22 חוזה	סוג העסקה	סוג המבוטח

כיסויים						
סוג הביטוח	מספר הפוליסה	נוסח ומהדור ת הפוליסה	תאריך תחילה	תאריך סיום	גבול האחריות/ סכום ביטוח	כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'
חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח	800400034822	הנא 6.2 2016	1.5.22	30.4.23	4,000,000 שקל	304/302/307/315/328/329/321/309
אחריות מעבידים	808400990522	הנא 6.2 2016	1.5.22	30.4.23	20,000,000 שקל	304/302/309/308/328/319
אחריות מקצועית	800400034822	הנא 6.2 2016	1.5.22	30.4.23	4,000,000 שקל	302/318/328/332/301/303/325/326/327/321

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג'): 038



מס' חוזה: CONT-5-617

סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: מיוזג אויר

גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: מתחם רעננה-ב

פתח תקווה

סלע וריר

מהדסים ויועצים

בע"מ

© וקסלר. ברגמן ושות' שרקי-דין

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

חתימת האישור
המבטח:
ביטול/שינוי הפוליסה *
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

* באישור ביטוח כללי ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.



נספח "ח"

חברה לביטוח בע"מ

רשימת התכניות והמסמכים שעל המתכנן להנפיק

8.9.2020

למען הסר ספק יובהר כי מסמך זה מהווה השלמה והבהרה לנספח ב' ובכל מקרה אינו גורע ממנו.

1. מערכות אוורור בקומות המרתף.
2. מערכות אוורור חדרי מדרגות ולובי קומתי.
3. מערכות אוורור מאולץ לחדרי שירותים.
4. מערכות מיזוג בדירות.
5. הכנות למערכות מיזוג בדירות.
6. חדרי מכונות.
7. מתקנים על הגג.
8. חתכים, ומבטים על פירים אנכיים.
9. סכמות ופרטים.
10. טבלאות ציוד.
11. מפרטים וכתבי כמויות.
12. כל תכנית ואו פרט אחר שידרשו במהלך התכנון והבצוע על מנת לקבל מוצר מושלם, בהתאם לשיקול דעת המנהל.
13. רשימות מעודכנות של תכניות כולל תאריך ומספר מהדורה - לפחות פעם בחודש.
14. מובהר מנא שהתכניות יוכנו לפי בצוע בקטעים של הפרויקט ויכללו פתרונות לקטעי הביניים.
15. כל שאר תכניות הביצוע המתחייבות מכל תקן ודין לרבות אך לא רק מחלקיו השונים של ת"י 1547 - "תכניות ביצוע לבניינים ולעבודות פיתוח סביבתי".

בניה טרומית / מתועשת -
במקרה ויוחלט על ביצוע המבנים כולם או מקצתם בבניה טרומית/מתועשת, יידרש המתכנן להכין, בנוסף לני"ל גם את התכניות המתאימות לבניה טרומית/מתועשת, כולל סימון שרזולים והכנות קצק עם מידות מדויקות והנחיות ביצוע לכל אלמנט ואלמנט וכולל בדיקת תכניות יצרן ומתן ההנחיות הנדרשות לביצוע מתקני מיזוג אויר ובקרה קאלמנטים טרומיים.

פריקט:	מתחם רזונב'ג -	תבנית: מיזוג אויר	מס' חזרה: CONT-5-617
ספק:	פתח תענה	גרסה: [גרסת חזרה]	סטטוס: [סטטוס חזרה]
	סלע נהרי		
	מהדסים ויועצים		
	בע"מ		

אשראי ישראל מווריס בע"מ

